

**Pró-Reitoria Acadêmica
Escola de Direito, Ciências, Instituições e Desenvolvimento
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito**

**INCORPORAÇÃO ESPIRITUAL À LUZ DO ESPIRITISMO E
SEUS EFEITOS NO PROCESSO PENAL EM CASO DE
CONDUTA TIPIFICADA PELA NORMA JURÍDICA**

**Autor: José Soares Pinheiro Neto
Orientador: Dr. Néfi Cordeiro**

**Brasília - DF
2019**

JOSÉ SOARES PINHEIRO NETO

**INCORPORAÇÃO ESPIRITUAL À LUZ DO ESPIRITISMO E SEUS EFEITOS NO
PROCESSO PENAL EM CASO DE CONDUTA TIPIFICADA PELA NORMA
JURÍDICA**

Dissertação apresentada como requisito parcial para aprovação no Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Direito PPG-DIR – Mestrado da Universidade Católica de Brasília.

Linha de Pesquisa: Direito, Ciências, Instituições e Desenvolvimento.

Orientador: Prof. Dr. Néfi Cordeiro

BRASÍLIA/DF
2019

P654i Pinheiro Neto, José Soares.
Incorporação Espiritual e seus efeitos no processo penal / José Soares
Pinheiro Neto – 2019.
99 f. ; 30 cm

Dissertação (Mestrado) – Universidade Católica de Brasília, 2019.
Orientação: Prof. Dr. Néfi Cordeiro

1. Incorporação espiritual. 2. Direito Liberdade religiosa. 3.
Responsabilização Penal. I. Cordeiro, Néfi, orient. II. Título.

CDU 343.2:342.7



Dissertação de autoria de José Soares Pinheiro Neto, intitulada **“INCORPORAÇÃO ESPIRITUAL À LUZ DO ESPIRITISMO E SEUS EFEITOS NO PROCESSO PENAL EM CASO DE CONDUTA TIPIFICADA PELA NORMA JURÍDICA”** apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Direito da Universidade Católica de Brasília, em 09 de dezembro de 2019, defendida e aprovada pela banca examinadora abaixo assinada:



Prof. Dr. Nefi Cordeiro
Orientador



Prof. Dr. José Eduardo Sabo Paes
Examinador Interno



Prof. Dra. Raquel Tiveron
Examinadora Externo

Brasília
2019

DEDICATÓRIA

Dedico à minha mãe, que nunca mediu esforços na criação e educação dos filhos. Às minhas filhas, Trícia e Tália, que apesar de crianças já vivenciam uma importante rotina de estudo. Dedico a minha esposa Carla que sempre apoiou e compreendeu os meus sonhos. Dedico à memória do meu avô que deixou este mundo durante o período em que eu cursava o mestrado, mas mesmo distante me trazia lembranças que me fortaleciam na elaboração deste trabalho.

AGRADECIMENTO

Agradeço a todos os amigos e familiares que me apoiaram durante a elaboração do presente trabalho e que compreenderam as minhas ausências em algumas reuniões, eventos e confraternizações. Agradeço ao meu professor orientador que sempre me ajudou e motivou a pesquisar, escrever e publicar. Agradeço a minha saudosa tia Yolanda que sempre esteve presente durante a minha vida acadêmica.

“A ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega”.

Albert Einstein

RESUMO

Referência: PINHEIRO NETO, José Soares. **Incorporação espiritual e seus efeitos no processo penal**. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, DF, 2019.

O presente trabalho analisará os contornos da responsabilização penal de pessoas alegadamente incorporadas durante certos rituais de cura, de cultos praticados por determinadas religiões professadas no Brasil e no mundo. Em primeiro ponto analisaremos a relação existente entre religião e ciência que nem sempre se apresentou de forma amistosa. Em seguida analisaremos a relação existente entre o Direito, o Estado e as religiões, notadamente quanto à liberdade religiosa e suas garantias. No capítulo III, analisaremos a eventual responsabilidade penal da pessoa incorporada, no caso de transgressão a norma penal, utilizando-se para tanto a teoria de crime. No capítulo IV, analisaremos a comprovação de tais fatos, ou seja, aspectos relativos à prova mediúnica; e no último capítulo analisaremos o entendimento jurisprudencial analisando alguns casos submetidos à julgamento.

Palavras-chave: Incorporação espiritual. Direito Liberdade religiosa. Responsabilização Penal. Psicofonia. Psicografia. Prova mediúnica.

ABSTRACT

This paper will analyze the criminal liability of people allegedly incorporated during certain healing rituals and practiced by certain religions professed in Brazil and in the world. In the first point, we will analyze the relationship between religion and science, which does not always present itself in a friendly way. We will then analyze the relationship between the Law, the State, and religions, especially religious freedom and its guarantees. In chapter III, we will analyze the criminal responsibility of the incorporated person, using the crime theory. In chapter IV, we will analyze the evidence of such facts, which are, aspects related to mediumistic proof and in the last chapters, we will analyze the jurisprudential understanding.

Keywords: Spiritual Incorporation; Religious Freedom Rights. Criminal Liability. Spirit Speech (Psychphony). Spirit Writing (Psychography). Mediumnistic Evidence.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABM – Associação dos Magistrados Brasileiros
BR – Brasil
CF – Constituição Federal
CP – Código Penal
CPP – Código de Processo Penal
ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio
FEB – Federação Espírita do Brasil
MP-RS – Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
PL – Projeto de Lei
PT – Português
RE – Recurso extraordinário
REsp – Recurso Especial
STF – Supremo Tribunal Federal
SUS – Sistema Único de Saúde
TJRS – Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UNIESPÍRITO – Universidade Internacional de Ciência do Espírito
USP – Universidade de São Paulo

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME	50
---	-----------

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU EM ATIVIDADES.....	80
TABELA 2 - JUÍZES DE SEGUNDO GRAU EM ATIVIDADE.....	80

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	13
2 A RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA E ESPIRITISMO	17
2.1 ADMISSÃO DA INCORPORAÇÃO ESPIRITUAL E FENÔMENOS MEDIÚNICOS PELA A CIÊNCIA	22
2.2 EXPLICAÇÕES SOBRE OS PRINCIPAIS FENÔMENOS MEDIÚNICOS À LUZ DO ESPIRITISMO	28
2.3 O DIREITO E OS FENÔMENOS MEDIÚNICOS	31
3 ATOS PRATICADOS POR AGENTE ESPIRITUALMENTE INCORPORADO	44
3.1 A TEORIA DO CRIME E A CONDUTA	47
3.2 DO CRIME DOLOSO	52
3.3 DO CRIME CULPOSO	57
3.4 DA EXCLUSÃO DA CONDUTA	60
3.5 DO ESTADO DE INCONSCIÊNCIA PREMEDITADO	63
4 DAS PROVAS	65
4.1 DO OBJETO DE PROVA	67
4.2 DOS MEIOS DE PROVA	68
4.3 DA PROVA MEDIÚNICA	71
4.4 DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO	77
4.5 CASUÍSTICA JURISPRUDENCIAL	79
5 CONCLUSÃO	89
REFERÊNCIAS	91

1 INTRODUÇÃO

O Kardecismo é uma doutrina espírita positivada por Allan Kardec, na França, no século XVIII, que defende a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a evolução dos seres, a pluralidade de mundos e possibilidade de comunicação com os espíritos por meio da mediunidade e da caridade.

Essa doutrina espírita sempre encontrou forte resistência. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, não se aceitava a tese da reencarnação. Na Espanha, Itália e em Portugal, era combatida pela Igreja Católica. No Brasil, entretanto, ela teve boa aceitação, principalmente entre os membros da classe alta, que tinham mais acesso aos ideais franceses.

Apesar da boa aceitação do espiritismo no seio social, o Brasil imperial adotou a Igreja Católica como religião oficial e não admitia cultos públicos de outras religiões. O código penal de 1890 criminalizava a prática do espiritismo. Após a proclamação da República, o Estado abandonou o teocracismo, tornando-se laico, o que incentivou o desenvolvimento de todas as religiões.

As sessões Kardecistas são públicas, elas iniciam-se com uma palestra sobre espiritismo e, depois, em uma sala reservada, as pessoas recebem passes que, para a doutrina em questão, é o momento de recebimento de energias positivas. Além das sessões públicas, os interessados também podem fazer tratamentos individualizados para a cura de determinados males.

É nesse cenário que ocorre o contato das pessoas com os médiuns, que realizam tratamento espiritual. O presente trabalho busca analisar a conduta e possível responsabilidade dos religiosos durante as sessões de tratamento na hipótese de eventual transgressão à norma penal.

Um sem-número de pessoas procuram cotidianamente centros espíritas para tratamento. A relação entre as pessoas e os religiosos ocorre corriqueiramente. Desta forma, é importante analisar os contornos desta relação, o grau de consciência do médium durante as sessões e os demais aspectos da conduta à luz da teoria geral do crime.

Analisaremos os aspectos jurídico-penais da conduta praticada pelo médium durante as sessões de tratamento. O objetivo é analisar a existência dos elementos do fato típico, notadamente a existência de conduta consciente, dolosa ou culposa para que haja a responsabilização em caso de prática delitiva. Então, observar-se-á a

conduta do médium, o resultado advindo desta conduta e, havendo algum evento danoso aos bens jurídicos tutelados pela norma penal, analisaremos a aplicação da lei. Dessa forma, buscamos identificar os aspectos da possível responsabilidade penal dos médiuns espíritas durante as sessões de tratamento espiritual na hipótese de transgressão à norma penal, evidenciando elementos da conduta do médium durante o tratamento espiritual.

Com isso, verificaremos as hipóteses de exclusão da conduta e, conseqüentemente, a atipicidade dos atos praticados pelos médiuns completamente inconscientes durante as sessões espirituais, para, então, investigar a legalidade e legitimidade da prova mediúnica frente ao processo penal. Pois, diante do crescimento exponencial da busca por tratamentos espirituais, é necessário verificar e traçar a responsabilidade dos envolvidos, prioritariamente quanto às condutas ofensivas praticadas em detrimentos dos bens jurídicos tutelados pela norma penal.

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram utilizadas pesquisas bibliográficas: livros, jornais, sites da internet, periódicos e outras publicações. A pesquisa baseou-se em publicações científicas nas áreas jurídicas, médicas e religiosas, com o objetivo de analisar o grau de consciência dos médiuns das doutrinas espíritas durante as sessões de psicografia e psicofonia, popularmente conhecido como incorporação espiritual.

O trabalho de conclusão de curso encontra-se estruturado em cinco capítulos. Em primeiro ponto, analisaremos a relação existente entre religião e ciência, que nem sempre se apresentou de forma amistosa. Em seguida, analisaremos a relação existente entre o Direito, o Estado e as religiões, notadamente quanto à liberdade religiosa e suas garantias. No capítulo três, analisaremos a responsabilidade penal da pessoa incorporada, utilizando-se, para tanto, a teoria de crime. No capítulo quatro, analisaremos a comprovação de fatos envolvendo o mundo espiritual, ou seja, os aspectos relativos à prova mediúnica. E, no capítulo quatro, analisaremos o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

No que se refere à metodologia, de acordo com Gil (2017), pesquisa é o procedimento sistematizado e racional de busca de soluções aos problemas propostos por pesquisadores que, através de métodos e técnicas de investigação científica, buscará as respostas. Desenvolve-se ao longo de um processo compreendido por diversas fases, finalizando com a apresentação de resultados do trabalho de pesquisa.

A pesquisa básica objetiva gerar conhecimento novo para o avanço da ciência, busca gerar verdades, ainda que temporárias e relativas, de interesses mais amplos (universalidade), não localizados. Não tem, todavia, compromisso de aplicação prática do resultado (NASCIMENTO, 2016, p. 1).

Assim, devido ao propósito de buscar informações acerca da responsabilidade penal dos médiuns em transe espiritual, utilizaremos, como natureza, a pesquisa aplicada e, para o atingimento do fim proposto de forma mais eficiente, como já delineado em linhas pretéritas, a pesquisa utilizada é a classificada como exploratória, porquanto baseou-se na pesquisa e fontes bibliográficas e descritivas, através de livros físicos, eletrônicos, sites e alguns vídeos disponíveis na internet. Em face da dificuldade de encontrar livros que abordassem diretamente o tema, foi necessário aliar a literatura jurídica à literatura espírita para atingir algumas conclusões.

As fontes bibliográficas mais conhecidas são os livros. No entanto, também é possível a utilização de trabalhos de outra natureza, conforme disciplina Gil (2017, p. 45). Assim, essa metodologia de pesquisa foi essencial para responder o problema proposto. Livros físicos e eletrônicos, períodos, publicações, dissertações e teses foram lidos e analisados a fim de compreender a responsabilidade penal do médium durante o estado de transe.

Como instrumento de coletas de dados, utilizou-se fichamentos. Vale registrar o envio de um questionário à representantes de entidades ligadas ao espiritismo, mas, apesar do pronto atendimento e de toda atenção dispensada por seus representantes, não alcançamos a participação e adesão de voluntários na pesquisa.

De acordo com Gil (2016, p. 48):

Tradicionalmente, o local privilegiado para a localização das fontes bibliográficas tem sido a biblioteca. No entanto, em virtude da ampla disseminação de materiais bibliográficos em formato eletrônico, assume grande importância a pesquisa feita por meio de bases de dados e sistemas de busca, que também serão considerados aqui.

Para o desenvolvimento e conclusão do presente trabalho, utilizamos fontes secundárias da área jurídica e doutrina espírita, notadamente de livros, artigos publicados em revistas e internet, além de trabalhos acadêmicos apresentados em diversas universidades. Buscamos também a pesquisa de campo e localização de dados primários, mas, conforme já informado, não foram possíveis suas aplicações.

Essa pesquisa científica considerou três possibilidades de transe espiritual, quais sejam: consciente, semiconsciente e inconsciente. Essas informações foram obtidas através de pesquisa bibliográfica referente à doutrina espírita. Esclareça-se

que as consequências jurídicas para cada uma dessas situações serão completamente distintas, como observado a partir da conclusão obtida por meio da pesquisa de livros doutrinários ligados à área jurídica.

2 A RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA E ESPIRITISMO

A existência humana data de vários anos antes de Cristo e a relação entre ciência e o espiritismo, além de também ser bastante longínqua, sempre foi acentuadamente conturbada ou até mesmo de negada, de completa exclusão. Conforme Garcia (2010, p. 11), “no transcorrer da história, Ciência e Religião sempre foram adversárias, notadamente na interpretação do Universo”.

Para Porteiro (1960, p. 7), conceituado espírita argentino, o ponto de maior controvérsia cinge-se no fato de que a ciência se limitou a estudar e explicar os aspectos externos e fenômenos visíveis do corpo humano, ou seja: o nascimento, o corpo material e o óbito. Ignorou por completo a existência da alma e as questões anteriores e posteriores à vida e à morte do corpo.

O saudoso autor espírita argentino, demonstrando a limitação da ciência na tentativa de explicar os fenômenos espirituais e da vida além-túmulo, defendia que o positivismo materialista não é capaz de entender e explicar os atributos da alma:

O positivismo materialista, iludido pelas falsas perspectivas de um conhecimento incompleto, acreditou conhecer o homem, estudando-o: com a biologia, no desenvolvimento da célula e em processo biológico, do óvulo fecundado até o completo desenvolvimento de seu complicado organismo; com a fisiologia e a anatomia, no funcionamento orgânico e estrutura celular; com a histologia, na delicada constituição de seus tecidos, de suas fibras e neurônios; com a química, na composição íntima de seus elementos constitutivos e, com a antropologia, em suas relações de origem e descendência, nas influências hereditárias etnológicas, mesológicas, etc.; e como não pôde pegar a alma com o bisturi, descobri-la em suas análises químicas, nem vê-la desprender-se do organismo no instante da morte, passou-lhe atestado de óbito, dando o problema por solucionado, concluindo que não há pensamento sem cérebro, nem percepção sem órgãos materiais, nem alma individual ou sobrevivência anímica (PORTEIRO, 1960, p. 3).

Na visão do autor, a ciência é limitada porquanto só conseguiu explicar o funcionamento do corpo, tendo como ponto de partida a fecundação, passando pelo nascimento e terminando com a morte do ser humano, atestando-lhe o óbito. Ignorou, portanto, o estudo da alma e seus atributos.

Apesar da limitação da ciência, o autor (1960) defendia o conceituado espírita supracitado, que define que, após a morte, a matéria se degenerará, servindo de alimentos para insetos e ervas, e o espírito, que para ele é a verdadeira personalidade de tudo, continuará a sua caminhada em um plano superior. Afirmava que o espírito reveste um corpo etéreo, que é o verdadeiro receptáculo das energias sensoriais e psíquicas e potencial gerador das forças vitais, sensitivas e motoras, vínculo

perispiritual indispensável para a manifestação de nossas faculdades anímicas e espirituais e para a relação entre o espírito e a matéria.

O estudo do espiritismo explica os acontecimentos sociais tais como ódios e afetos entre os povos, que são reflexos de vidas pretéritas do próprio espírito. Porteiro (1960) ainda afirma que importantes pensadores da humanidade, citando como exemplo o antropólogo criminalista Cesare Lombroso, provaram através de vários fatos que a alma é uma entidade substancial que pode atuar dentro e fora do organismo.

A ciência, através das mais diversas áreas – como, por exemplo: da fisiologia e da psicologia –, acabou indiretamente, inconscientemente e involuntariamente comprovando a existência da alma porquanto identificaram no âmbito das faculdades humanas características que são próprias da alma, conforme prelecionava Porteiro (ibidem).

A fisiologia explica o funcionamento do organismo, esclarecendo, em resumo, a existência de órgãos sensoriais receptores que captam a informação do universo. Essas informações são levadas, através dos nervos, ao cérebro, que processa o conteúdo recebido e reage através de estímulos que fazem o caminho inverso; ou seja, saem do cérebro e são transportados através dos nervos para os órgãos destinatários: olhos, boca, nariz, pernas, braços (PORTEIRO, 1960).

Através desse raciocínio, a ciência explica o funcionamento do cérebro e sua relação com os demais órgãos. Destarte, esclarece, por exemplo, que os olhos, que são órgãos receptores, recebem as imagens (e.g. um belo quadro), que são levadas ao cérebro para que esse faça a devida leitura, processe e armazene o conteúdo das imagens (ibidem).

Percebe-se que a ciência explica, de forma detalhada, o organismo humano, mas, contudo, na visão espírita, não consegue explicar o sentimento, a emoção da pessoa que aprecia aquela imagem ou quadro, conforme exemplo acima. Os espíritas acreditam que esses sentimentos habitam a alma e cada pessoa reage de forma completamente diferente.

Porteiro defendia (1960) que a ciência, ao explicar esses processos no corpo humano, atribuindo equivocadamente toda capacidade de inteligência e raciocínio ao cérebro, não foi capaz de explicar a relação orgânica e celular responsável pela emoção, ansiedade e os demais sentimentos do homem. Sustenta que esses atributos são processados na alma, o que justifica a sua variação de pessoa para pessoa.

Através de estudos, experimentos e observações, a ciência consegue explicar e esclarecer a existência, a localização, o funcionamento de todos os órgãos do corpo humano. É certo que essas partes dos seres vivos, complexo de órgãos, acabam tendo basicamente a mesma estrutura o que demonstra certa identidade dentro de determinadas espécies. Por exemplo, a ciência explica o coração e o seu funcionamento porquanto é comum nos seres humanos.

Contudo não explica a alma, a existência do espírito, pois não consegue alcançá-los, vê-los, apreciá-los. Só consegue enxergar os seus atributos que são – equivocadamente – atribuídos ao cérebro. É na alma ou espírito que se localizam o caráter, a personalidade, a individualidade, os sentimentos, as emoções que variam de pessoa para pessoa, diferenciando-se dos demais órgãos que funcionam da mesma forma em qualquer pessoa (PORTEIRO, 1960, p. 12).

A ciência, através do método empírico, explica os seus objetos de estudo basicamente analisando, observando e experimentando-os. Percebe-se que dessa forma, naturalmente, não é possível estudar a alma humana, porquanto impossível de ser alcançada pelo método em questão. Contudo, essa incapacidade, justifica o desconhecimento, mas não a negação da existência do espírito.

O corpo físico, considerando os aspectos puramente fisiológicos, funciona coordenado pelo cérebro, mas toda capacidade psíquica e volitiva é produzida no espírito. Importante se faz transcrever o raciocínio dos defensores do espiritismo, aqui representado por Porteiro. Senão vejamos:

No prazer ou na dor, na tristeza ou na alegria, no desejo ou na paixão, na recordação como em todo trabalho da mente ou determinação da vontade, o cérebro desenvolve uma função puramente fisiológica sob o impulso e a direção do espírito, que é a única força psíquica, ativa (consciente ou inconsciente), inteligente e volitiva que há no organismo humano: sem ele o homem se reduz a um corpo; abandonado por ele é um cadáver. Fácil é compreender como em um estado normal do ser humano (isto é, enquanto a alma está estreitamente ligada ao organismo) toda função psíquica se desenvolve dentro das vias normais, correspondendo a um aparelho sensorial determinado que, nascendo da periferia, encontra nas zonas centrais do cérebro um centro receptor e que todo centro motor cortical, que atua como aparelho transmissor com suas fibras nervosas eferentes, sirva a sua correspondente função motriz. Mas há casos (e estes já ninguém ignora) em que estas vias naturais (ou melhor, ordinárias) não são indispensáveis aos fenômenos de percepção, de transmissão e de motricidade e outros em que as localizações cerebrais não parecem ser tão cerebrais e muito menos psíquicas, como postula a psicofisiologia; mas estas localizações, como faz notar o doutor Gustave Geley (4), parecem ser mais anatômicas, ou melhor, aproximações aos verdadeiros centros psíquicos que correspondem às faculdades do espírito, localizadas, por assim dizer, no corpo etéreo ou

perispiritual, que forma a estrutura íntima sobre a qual se plasma o corpo somático e do qual este é só o revestimento (PORTEIRO, 1960, p. 22).

O autor acima citado apresenta, em seu livro *Espiritismo Dialético*, vários relatos e publicações acadêmicas, em diversas revistas científicas, de fatos envolvendo pacientes que sobreviveram normalmente após acometimento de importantes acidentes que resultaram em significativa perda do tecido cerebral.

Fourens, citado por Porteiro (1960, p. 16), refuta a existência da alma humana e utiliza, em seu favor, os estudos da fisiologia, esclarecendo a teoria da dualidade cerebral segundo a qual um hemisfério cerebral pode suprir as funções de outro, o que explica a existência da vida e da personalidade sem a integralidade do cérebro. Contudo, segundo Porteiro, essa teoria não explica a existência de vida em casos de supressão total do tecido cerebral relatado na história da medicina.

Os defensores da existência da alma, do espírito e do perispírito corroboram essa tese, ou seja, da existência da vida após a morte, citando o fato de que uma pessoa que sofre a amputação de um membro ou vários membros (perna, braço, dedo) continua sentindo-os mesmo sem existir. As vítimas de tais infortúnios relatam formigamento, dor, sensibilidade e/ou coceira no membro extirpado do corpo (PORTEIRO, 1960).

A ciência, por outro lado, confirma a existência de tal evento, mas o atribui à função orgânica do próprio corpo. O médico neurologista Clóvis Francesconi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), explica que os nervos são revestidos por uma membrana, a mielina, que se rompe quando o membro é amputado, deixando o nervo desprotegido, o que possibilita a criação de nódulos (neuromas) que liberam descargas elétricas, ocasionando sensações que se confundem com a existência e permanência do membro (FRANCESCONI, 2011).

Os espíritas acreditam e defendem, aqui representados por Porteiro (1960), que a pessoa humana é formada de três partes: o corpo, o perispírito e a alma ou espírito. O primeiro – o corpo e o seu funcionamento – é objeto de estudo e explicação pela ciência; o segundo, ou seja, o perispírito, é a parte dúctil e maleável que liga o corpo ao espírito. Enquanto este último, por sua vez, é o que dá vida a tudo.

E, assim, explicam os defensores da teoria e da causa espírita que as sensações advindas do membro amputado decorrem da existência do perispírito e do espírito, porquanto continuam intactos uma vez que a extirpação do membro se limita

apenas ao corpo físico. E destacam que é o espírito que dá vida ao corpo, e não o cérebro, que só processa informações habitadas na alma (PORTEIRO, 1960).

De igual modo, defendem que a memória está no espírito e não no cérebro, que só rememora e processa as informações. A título de ilustração e para corroborar a afirmação, Porteiro (ibidem) cita os casos de regressão através da hipnose em que se consegue alcançar memórias da infância, inclusive atingindo informações já deletadas do cérebro. Além disso, é possível também retroagir ainda mais, checando memórias e informações de vidas passadas, que certamente não estão registradas no cérebro corpóreo.

O saudoso espírita argentino em questão destaca, em sua obra, que a ciência natural não explica convincentemente alguns fatos paranormais, como a criptomnésia (memória oculta, inconsciente, ancestral), nem a xenoglossia consistente no fenômeno metapsíquico em que uma pessoa fala em outros idiomas, os quais nunca teve acesso e nunca estudou (ibidem).

A metapsicologia é a área da ciência natural responsável pela estreita gravitação ou mesmo relativa aproximação do espiritismo às ciências positivadas, abandonando, de certo modo, o seu completo hermetismo. A metapsicologia subdivide-se em três correntes: i) vanguarda; ii) centrista; iii) retaguarda.

Segundo Porteiro (1960), a corrente vanguardista, representada por Lombroso, é a mais revolucionária na ordem científica é a que mais se aproxima do espiritismo. A centrista é permeada pela indecisão e seus defensores vacilam entre a dúvida e a crença, ou seja, não negam a teoria espírita, mas também não a defendem. Os retaguardistas são os mais conservadores.

O espírita argentino defendia que o espiritismo é ciência e sustentava, com a veemência, que lhe era peculiar conforme a transcrição a seguir apresentada:

O Espiritismo é ciência filosófica, ao mesmo tempo que filosofia científica: ciência filosófica, porque deduz conclusões dos fatos que examina e filosofia científica, porque repousa nos fatos da Psicologia, da Metapsíquica e da ciência em geral, e é também ciência integral e progressiva, porque referindo-se ao espírito humano (sujeito e objeto de seus estudos e sempre perfectível), à sua evolução, ao seu destino, às suas relações com a humanidade e com o universo, nele integra os conhecimentos. (PORTEIRO, 1960, p. 52).

Os seguidores da doutrina espírita defendem a existência do espírito atribuindo-lhe todo poder cognitivo e volitivo do ser humano. Acreditam que o cérebro apenas

conduz o corpo terreno que, para eles, limita-se a um aglomerado e complexo de órgãos que atuam conforme as vontades do espírito.

2.1 ADMISSÃO DA INCORPORAÇÃO ESPIRITUAL E FENÔMENOS MEDIÚNICOS PELA A CIÊNCIA

Conforme analisado no início deste capítulo, a relação entre religião e ciência é bastante antiga. De igual modo, também são longínquos os fenômenos relacionados à incorporação espiritual e demais eventos mediúnicos. A ciência não nega de forma peremptória a existência desses fenômenos, mas não explica o seu funcionamento e ocorrência.

No período pré-histórico, a humanidade buscava auxílio extremo para enfrentar os períodos de secas e chuvas intensas, epidemias, fome e devastações naturais. A Revista Superinteressante publicou uma matéria informando que os fenômenos mediúnicos datam de pelo menos 100 mil anos atrás, quando o povo Neandertal começou a enterrar seus mortos (CARARO, 2016).

A matéria informa que foi nesse ambiente que surgiram os xamãs¹, pessoas de alta sensibilidade responsáveis pela comunicação entre os dois mundos (terreno e espiritual), através de sacrifícios e orações, cuja finalidade era buscar soluções para os problemas enfrentados pelo homem.

Os xamãs utilizavam a necromancia, que é a comunicação com os mortos para a realização dos contatos. Trata-se de uma crença bastante antiga que sobrevive, apesar de significativa resistência por parte da ciência e de algumas religiões, da pré-história até os tempos atuais.

A fim de demonstrar a ancestralidade dos aspectos religiosos e culturais que envolvem a questão, é importante citar trecho da matéria publicada pela Revista Superinteressante:

Entre os gregos, os oráculos faziam previsões sagradas. Os pajés guaranis conversavam com deuses, assim como os feiticeiros do candomblé ou os líderes bíblicos. É o caso de Moisés, que está na raiz do cristianismo, do

¹ Substantivo masculino. ETNOGRAFIA FOLCLORE: em povos da Ásia setentrional e central, esp. os siberianos e uralo-altaicos, indivíduo que, por meio de estados extáticos e invocações ritualísticas, manifesta supostas faculdades mágicas, curativas ou divinatórias. POR EXTENSÃO: em todas as sociedades humanas que apresentam formas de ritualismo mágico-religioso, indivíduo escolhido pela comunidade para a função sacerdotal, freq. em decorrência de comportamentos incomuns ou propensão a transes místicos, e ao qual se atribui o dom de invocar, controlar ou incorporar espíritos, que favoreceriam os seus poderes de exorcismo, adivinhação, cura ou magia.

islamismo e do judaísmo. A Bíblia conta que, ao subir no monte Sinai, Moisés falou diretamente com Deus e recebeu dele os 10 Mandamentos. Para os sociólogos da religião, o fenômeno foi o que chamamos de mediunidade. (CARARO, 2016).

A busca do homem pelo mundo invisível não ficou limitada ao passado. Hodiernamente, o mundo espiritual ainda é visto como a solução de vários problemas. Isso desde a busca por tratamentos de saúde de casos desenganados pela medicina à conformação pela morte de entes queridos. É importante também não deixar de citar os intrigantes reflexos do mundo espiritual em casos submetidos ao poder judiciário. Esse último tópico será estudado em capítulo próprio.

A quantidade de pessoas que estudam o espiritismo ou buscam uma solução em sua doutrina cresceu vertiginosamente nos últimos tempos. A Federação Espírita do Brasil (FEB) calcula que, nos últimos anos, no Brasil, foram vendidos mais de 38.000.000 (trinta e oito milhões) de livros relacionados ao espiritismo. Além disso, a federação garante que temos mais de 14.000 (quatorze mil) centros espíritas no Brasil. Esses números mostram o quanto o tema é importante para sociedade em geral. Trata-se de uma crença e fenômenos que, sem dúvida nenhuma, intrigam a ciência (CARARO, 2016).

Os cientistas acreditam que o cérebro explica a mediunidade, mas não sabem dizer como, conforme reportagem da Revista Superinteressante. Pesquisadores examinaram o cérebro de médiuns brasileiros durante sessões de psicografia e descobriram que áreas ligadas à linguagem tiveram atividade abaixo do esperado, o que poderia mostrar um estado de falta de foco e de perda da autoconsciência (ibidem).

O estudo desenvolvido e dirigido pelo cientista americano Andrew Newberg, professor da Universidade Thomas Jefferson, e pelo brasileiro Júlio Peres, professor do Instituto de Psicologia da USP, divulgado pela revista PLOS ONE² e publicado na Revista Veja, apresentou relevantes informações científicas sobre alguns fenômenos da mediunidade, notadamente, a psicografia.

A psicografia é compreendida pelos defensores do espiritismo com a capacidade de escrever mensagens oriundas do além, o que significa e representa, para eles, a comunicação aberta entre os dois mundos, ou seja, espiritual e terreno,

² PLOS ONE é uma revista científica de acesso livre disponível apenas online, publicada pela Public Library of Science. Cobre principalmente pesquisa primária de qualquer disciplina na área da ciência e medicina.

conforme define Garcia (2010). O estudo consistiu, basicamente, em análises de imagens e mapeamento do cérebro por meio de tomografia de dezenas de médiuns brasileiros em atividades psicográficas.

Os cientistas identificaram uma significativa diminuição do fluxo sanguíneo cerebral no hipocampo esquerdo, no giro temporal superior direito e em regiões do lobo frontal. Essas áreas são responsáveis pela cognição, raciocínio, planejamento, geração de linguagem, movimento e solução de problemas (CIENTISTAS, 2016).

Concluíram, os pesquisadores, que essa baixa atividade cerebral pode indicar falta de foco, de atenção e inexistência de autoconsciência durante as sessões de psicografias. Essas características são incompatíveis com as complexidades dos escritos que certamente, em situação normal, demandariam mais atenção daquelas partes do cérebro (ibidem).

Um dos cientistas norte-americanos destacou sobre a necessidade de novos estudos com o objetivo de alcançar importantes informações e conhecimentos sobre a relação existente entre ciência, mediunidade e o corpo (ibidem).

Diferentes linhas de pesquisa estão se unindo em um desenvolvimento promissor que aponta para uma compreensão mais profunda da consciência e da dissociação. Embora o estudo de experiências espirituais como mediunidade seja seminal para o desenvolvimento de nossa atual compreensão da mente, sua relevância foi negligenciada pelos pesquisadores no século passado. O presente estudo fornece dados preliminares úteis e aponta para a potencial utilidade de estudos aprofundados e epistemologicamente informados de estados dissociativos de consciência e experiências espirituais para melhorar nossa compreensão da mente e sua relação com o cérebro. (PERES et al, 2012, tradução nossa).³

É importante citar um trecho de reportagem com o Diretor de Pesquisa do Myrna Brind *Center of Integrative Medicine*, da Universidade Thomas Jefferson.

O que a redução da atividade em certas partes do cérebro sugere?
Neste caso, o estudo sugere que áreas que normalmente funcionam quando estamos escrevendo ou realizando outras tarefas cognitivas, de certa forma, desligam quando a pessoa entra em estado de transe. Isso é consistente com a experiência (dos médiuns) segundo a qual eles não estão no comando da prática e do que estão escrevendo. Quando a atividade do lobo frontal

³ Different lines of research are coming together in a promising development pointing toward more profound comprehension of consciousness and dissociation. Although the study of spiritual experiences such as mediumship is seminal to the development of our current understanding of the mind, their relevance was neglected by researchers in the past century. The present study provides useful preliminary data and points to the potential utility of epistemologically informed in-depth studies of dissociative states of consciousness and spiritual experiences to improve our understanding of the mind and its relationship with the brain. (PERES et al, 2012).

diminui, a pessoa não sente que está realizando uma tarefa, e sim que essa tarefa está sendo feita para ela.

Qual a relação entre experiências espirituais e a atividade cerebral?

As experiências espirituais são muito diversificadas e incluem processos cognitivos, emocionais, de percepção e de comportamento. Dependendo do tipo de experiência, nós vemos diferentes maneiras no modo como o cérebro responde. Para a psicografia, o lobo frontal diminui sua atividade porque o transe faz com que eles sintam que não estão escrevendo.

Na opinião do senhor, qual a maior contribuição do estudo?

Eu acho que o estudo contribui para o nosso entendimento da relação entre o cérebro e as experiências e práticas espirituais. Também nos leva a pensar se os médiuns de fato estão conectados a um reino espiritual, ou se simplesmente estão usando seus cérebros para construir essas experiências. Esse estudo não nos dá uma resposta definitiva. Mas traz muita coisa para pensarmos. (CIENTISTAS, 2016).

No Brasil, os fenômenos da mediunidade e da incorporação vêm sendo estudados com absoluta cientificidade pelo médico psiquiatra Dr. Sérgio Felipe Oliveira⁴, Diretor Clínico do Pineal-Mind⁵ e idealizador do projeto UNIESPÍRITO⁶, Universidade Internacional de Ciência do Espírito.

Para o médico e cientista supracitado, em entrevista para o canal “Ciência e Espiritualidade”⁷, o ser humano e os animais possuem um órgão interno, localizado no cérebro, chamado glândula pineal, que capta as vibrações da quarta dimensão que, para ele, é a fronteira do nosso mundo com o do mundo espiritual.

Esclarece que se trata de uma pequena glândula, do tamanho aproximado de um grão de ervilha, que fica localizada no centro do cérebro, na altura dos olhos. Assevera que essa glândula também é a responsável pela produção de melatonina, que, para a ciência, é o hormônio responsável pela regulação do sono. Essas

⁴ Médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Mestre em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Pesquisador das áreas de Neurociências, Medicina e Espiritualidade, Dr. Sérgio é Diretor Clínico do Pineal-Mind Instituto de Saúde em São Paulo, onde faz seus atendimentos e aplica suas pesquisas. É também o idealizador do projeto UNIESPÍRITO – Universidade Internacional de Ciências do Espírito. Foi o professor responsável pela Disciplina Optativa Medicina e Espiritualidade para graduandos de medicina da FMUSP até 2007. Dr. Sérgio Felipe também atua como médico voluntário do ambulatório de cuidados integrativos do Setor de Investigação de Doenças Neuromusculares do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

⁵ O Pineal-Mind Instituto de Saúde há 25 anos presta assistência médica e psicológica e ministra cursos em Medicina, Saúde e Espiritualidade, desenvolvendo pesquisas oficiais em conjunto com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – USP e com a Escola Paulista de Medicina – UNIFESP. Desenvolveu por quase uma década o curso “Bases Biofísicas da Integração Cérebro-Mente-Espírito” junto à USP e foi o núcleo gestor da Uniespírito – Universidade Internacional de Ciências do Espírito

⁶ UNIESPÍRITO. Disponível em: <<http://www.uniespirito.com.br/>>. Acesso em: 20 fev. 2019.

⁷ ENTREVISTA com Dr. Décio Landoni Jr. e Giovana Campos. Ciência e Espiritualidade. Glândula Pineal. Publicado pelo Canal TV MUNDO MAIOR. Bloco A. 31 mar. 2013. (5:18 seg.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IDLPKz2N-fw>. Acesso em: 10 fev. 2019.

informações foram obtidas em diversas fontes, tais como palestras transmitidas pela internet (TV-ESPIRITA, 2015).

Oliveira (2005) explica que se trata de um órgão sensorial capaz de converter ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos. O pesquisador acredita que as pessoas que sofrem mais possessões, o que significa possuir uma mediunidade mais aguçada, têm grandes quantidades de cristais apatita na pineal. Esse mineral parece com o esmalte encontrado nos dentes.

A ciência conhece a existência da glândula pineal e a classifica como sendo uma glândula endócrina, também conhecida como epífise neural ou corpo pineal. É a parte do corpo responsável pela produção de melatonina, substância associada à regulação do ciclo circadiano que controla os ciclos vitais dos seres vivos, como o sono e relógio biológico (GLÂNDULA, 2019).

Os distúrbios do sono podem estar associados à baixa produção de melatonina pela pineal. Na mulher, essa glândula pode interferir na regulação dos hormônios, no ciclo menstrual e no sistema reprodutivo. A pineal é ativada pela luz solar, que a faz produzir a serotonina, hormônio neurotransmissor responsável pelos níveis de humor e energia (STOODI, 2019).

Durante a noite, no escuro profundo, a glândula passa a produzir a melatonina e cessa a produção de serotonina, o que garante um sono tranquilo e repousante. A incidência de qualquer tipo de luz interrompe esse ciclo e desperta o organismo com a produção de serotonina (CALLEGARI, 2019).

Explicando melhor o ciclo circadiano ou ritmo circadiano: esse representa o período de 24 horas em que se completam as atividades do ciclo biológico de todos os seres vivos, ajustando o relógio biológico e, conseqüentemente, as funções referentes ao sono, apetite, digestão em vigília, renovação de células e controle da temperatura corporal (RITMO, 2019).

Estudos recentes revelam que fatores externos influenciam no ciclo circadiano, tais como: movimento da lua, das marés, dinâmica climática da terra pelo movimento das correntes marinhas e eólica. O ciclo circadiano não se resume, portanto, aos aspectos fisiológicos, também é influenciado por fatores astronômicos, geológicos e ecológicos (DEXTRO, [s.d.]).

Para o médico psiquiatra Sérgio Felipe, que estudou a glândula pineal através de um microscópio eletrônico, nesta glândula é possível encontrar cristais que captam

sinais do mundo espiritual. Em entrevista⁸, ele esclareceu que o corpo humano é preparado para receber e processar sinais internos e externos.

A Revista Superinteressante, em matéria intitulada “Médiuns”, relatou e apresentou o resultado de várias pesquisas e estudos científicos, através de equipamentos de ressonância magnética e tomografia, que analisaram o corpo humano, notadamente o cérebro, identificando significativas alterações não explicadas pela ciência, nos mesmo moldes do estudo realizado pelo professor Andrew Newberg, já relatado anteriormente.

Em face da importância científica da matéria, faz-se necessária a transcrição do trecho em questão:

O neurocientista Mario Beauregard, da Universidade de Montreal, no Canadá, estudou o cérebro de 15 freiras carmelitas enquanto elas rezavam. Achou uma dezena de pontos ativados, especialmente nas áreas relacionadas à emoção, orientação corporal e consciência de si próprio. Já o radiologista Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, mapeou a ativação cerebral de monges budistas. Analisando tomografias dos religiosos durante a meditação, Newberg notou que a área relacionada à orientação corporal é quase toda desativada, o que pode justificar a sensação relatada de desligamento do corpo. Ele também estudou freiras franciscanas durante longas preces. Descobriu que o fluxo sanguíneo do lóbulo parietal esquerdo, parte responsável pela orientação, caía bruscamente. Para Newberg, as irmãs experimentavam a sensação de união com Deus porque o cérebro delas deixava de fazer a separação do próprio corpo com o mundo. (CARARO, 2016).

A verdade é que a ciência ainda não conseguiu explicar o fenômeno da espiritualidade, assim como o estado de transe e a incorporação espiritual. E isso, segundo a Revista Superinteressante, decorre em razão da falta de interesse pelo tema por parte da comunidade científica internacional, bem como pela falta de recursos públicos.

A título de exemplo, a ciência, para desvendar os segredos da inteligência e sua relação com o cérebro, estuda recorrentemente o cérebro do físico Albert Einstein.^{9 10} Contudo, contraditoriamente, nunca ocorreu o mesmo interesse por parte da ciência em estudar o cérebro de importantes religiosos. O Dr. Sérgio Felipe

⁸ Entrevista concedida ao programa Transição a visão espírita para um novo tempo, através de seu canal no YouTube. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=XPsjRKOnw4g>>. Acesso em: 20 fev. 2019.

⁹ CÉREBRO de Albert Einstein. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. 2019. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro_de_Albert_Einstein>. Acesso em: 21 fev. 2019.

¹⁰ A MENTE É MARAVILHOSA. **A incrível história do cérebro de Albert Einstein**. Disponível em: <https://amenteemaravilhosa.com.br/historia-cerebro-de-albert-einstein/>. Acesso em: 21 fev. 2019.

comenta a necessidade de se ter analisado e estudado essa parte do corpo do médium Chico Xavier, falecido em 30 de junho de 2002.

A falta de interesse da comunidade científica, agravada pela falta de investimentos públicos e privados em pesquisas científicas sobre a mediunidade e a espiritualidade, distanciam o homem do mundo espiritual e postergam indefinidamente a descoberta de mistérios que há séculos intrigam a humanidade.

2.2 EXPLICAÇÕES SOBRE OS PRINCIPAIS FENÔMENOS MEDIÚNICOS À LUZ DO ESPIRITISMO

Para melhor compreensão do presente trabalho é importante conhecer e entender os principais fenômenos mediúnicos na visão do espiritismo. Segundo Kardec (2018), a comunicação dos espíritos com os homens pode ocorrer de infinitas formas, podendo ser classificadas em comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas.

Explica o autor que as grosseiras são aquelas indecorosas, provenientes de espíritos impuros, que não se diferenciam das comunicações de homens viciosos e grosseiros. As frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, no entanto, não são maus. As comunicações sérias são sempre úteis e de boa-fé espiritual, em que pese não serem isentas de eventuais erros por falta de esclarecimentos dos espíritos comunicantes. Por último, as comunicações instrutivas são sérias, verdadeiras e têm como objetivo transmitir ensinamentos em diversas áreas (KARDEC, 2018).

O contato dos espíritos com os homens por intermédio dos médiuns pode se manifestar de inúmeras formas, conforme esclarece Kardec (2018, p. 152):

Os meios de comunicação são bastante variados. Atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos, os Espíritos podem manifestar-se à nossa visão por meio das aparições, ao nosso tato, por impressões tangíveis, visíveis ou ocultas; à audição pelos ruídos; ao olfato por meio de odores sem causa conhecida.

Os espíritos podem se utilizar de vários meios para fazer contato com o mundo terreno. Um dos meios utilizados e o mais extraordinário é a pneumatografia, que consistente na escrita produzida diretamente pelos espíritos, sem nenhum intermediário. Difere-se da psicografia, uma vez que nesta o pensamento dos espíritos é transmitido através da mão do médium. O espírito comunicante atua sobre o

médium, que maquinalmente move a mão para escrever, sendo que esse, nos casos mais comuns, não tem a menor consciência do que escreve (ibidem).

Os fenômenos mediúnicos podem ser transmitidos através de médiuns que, segundo Kardec (2018), são todas as pessoas que sentem a influência dos espíritos, podendo ser de feitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos.

Os médiuns de efeitos físicos são aqueles capazes de produzir movimentos em corpos inertes, provocar ruídos e etc. O sensitivos ou impressionáveis são os que sentem a presença dos espíritos através de um leve atrito, discreto arrepio em todo corpo, sensação que eles não podem explicar. Audiente é quem ouve a voz dos espíritos e transmite com sua fala, ou seja, não são os espíritos que falam diretamente. Já os médiuns falantes são aqueles que recebem atuação direta dos espíritos em seus órgãos da palavra, assim como atuam sobre a mão dos médiuns escreventes (KARDEC, 2018).

É importante esclarecer que, na visão da doutrina Kardecista, nos fenômenos acima elencados, os espíritos não tomam ou invadem o corpo do médium por inteiro, eles apenas exercem as suas influências sobre determinados órgãos do corpo, como por exemplo a laringe no caso dos médiuns audientes e falantes, e das mãos no caso dos médiuns escreventes.

De acordo com Kardec (2018, p. 175):

Quando quer comunicar-se, o Espírito se serve dos órgãos mais flexíveis que encontra no médium. De um utiliza a mão; de outro, a palavra; de um terceiro, os ouvidos. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e, até do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente se lembra do que disse. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que serve o Espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como o faz com o auxílio de um médium audiente.

Nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim. Alguns têm intuição do que dizem, no momento exato em que pronunciam as palavras.

A categoria de médiuns videntes enquadra aqueles dotados da faculdade de ver os espíritos, fato esse que pode ocorrer com o médium em estado normal, acordado ou sonambúlico. Os curadores são aqueles dotados do dom da cura, que poderá ocorrer pelo simples toque, pelo olhar e pelo gesto (KARDEC, 2018).

As comunicações espirituais podem ser reveladas conforme explicitado acima. Quanto à pessoa do médium, Kardec (ibidem) os classifica como mecânicos,

intuitivos, semimecânicos e inspirados, e de pressentimentos. Esclarece, o autor, que no caso do médium puramente mecânico, o movimento da mão acontece independente da vontade do receptor, que não tem a menor consciência do que escrevem. Esses são raríssimos (KARDEC, 2018).

A doutrina espírita Kardecista não admite o fenômeno da incorporação completa, ou seja, quando o espírito comunicante invade completamente o corpo do médium e este fica alijado do corpo. O seu posicionamento é o de que o espírito exerce influência em determinadas partes do corpo (i.e. laringe e mãos), podendo, em raríssimos casos, retirar os poderes do médium sob essas partes do corpo.

Quanto às outras religiões espíritas, o candomblé, de modo geral, não tem como prática a incorporação espiritual. Por outro lado, a umbanda, além da incorporação, também utiliza outras faculdades mediúnicas: clarividência, clariaudiência, sensibilidade psicoastral, psicografia e irradiação intuitiva (RIVAS NETO, 2002).

O fenômeno da incorporação na umbanda é bem definido por Júnior (2014, p. 321), segundo o qual:

Forma popular com que se refere ao fenômeno mediúnico em que um ser do plano espiritual (superior ou inferior) coordena os movimentos do corpo do médium (postura, gestos, palavras etc.). Para tanto, em linhas gerais, o espírito do médium se afasta (mas não se desprende totalmente, ou haveria óbito) para que o ser espiritual possa plasmar-se e comandar os movimentos. Conforme o estado de acompanhamento do médium em relação ao fenômeno, a incorporação pode ser consciente, inconsciente ou semiconsciente, havendo, portanto, médiuns que se mantêm conscientes, inconscientes ou semiconscientes durante a incorporação. O desenvolvimento mediúnico deve ser orientado e seguro para que não haja dúvidas ou mistificações.

Conforme o autor acima, a incorporação espiritual é um ritual admitido pelos umbandistas. Nesse fenômeno religioso, o espírito do médium afasta-se do corpo, sem, contudo, abandoná-lo completamente, o que só ocorre com o óbito. Durante a incorporação espiritual, um ser do plano espiritual coordena as atividades do corpo e o médium poderá manter-se consciente, semiconsciente ou inconsciente.

Analisando as explicações acima, verifica-se que existe a possibilidade, à luz do espiritismo, de ocorrência de movimentos, comportamentos e condutas humanas desprovidas de plena consciência por parte dos médiuns. O corpo do médium, sob a influência do espírito, pode praticar condutas desprovidas de consciência e vontade,

e é nesse ponto que analisaremos a responsabilidade do médium durante os rituais espirituais.

2.3 O DIREITO E OS FENÔMENOS MEDIÚNICOS

A incorporação espiritual e os demais fenômenos mediúnicos fazem parte da consciência de algumas pessoas e da crença, dos rituais, dos cultos e liturgias de algumas religiões professadas no nosso território e em vários países do mundo.

No Brasil, a matéria relacionada à liberdade de consciência e crença e a proteção aos cultos religiosos sempre esteve inserida em texto e contexto constitucional. Inicialmente, a Constituição do Império, de 25 de março de 1824, consagrava a liberdade de crença, mas, de certa forma, restringia a liberdade de culto. Além disso, confirmava ser um estado confessional, porquanto estabelecia uma religião oficial. *In verbis*:

Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem fóma alguma exterior do Templo (sic). (BRASIL, 1824).

Carvalho (2012) preleciona que, no Brasil Império, apesar da liberdade de crença, havia limite à liberdade de culto, porquanto estabelecia a Religião Católica Apostólica Romana como religião oficial e quanto as outras religiões, autoriza-se apenas os cultos domésticos ou particulares, sem templos. Destaca, ainda, reafirmando a existência do estado confessional, que apenas os católicos eram elegíveis para a Câmara dos Deputados.

Para Silva (2013), a Constituição do Império só admitia a liberdade de culto para a religião Católica Apostólica Romana, reconhecida pelo Estado como a única oficial. A permissão de cultos particulares e domésticos ligados a outras religiões representava uma mera tolerância religiosa.

Scalquette (2012) explica que, no Brasil imperial, apenas se tolerava os cultos domésticos das religiões não oficiais. Os templos não poderiam sequer ter qualquer placa ou fachada externa informando a sua existência. A mera tolerância aos cultos das religiões não oficiais dava uma denotação de inferioridade frente à religião católica.

Corroborando com a existência do Estado confessional, Saclaquette, assim, preleciona (2013, p. 140):

É no sentido negativo que a palavra “tolerância” foi usada no Império do Brasil. Modernamente, não mais se aceita o princípio da tolerância – entendido pela indulgência dada pelo Estado às religiões não oficiais. Vale dizer, outras religiões – que não a católica – eram colocadas em posições subalternas e, num Estado moderno e laico, não há que se falar em suportar a religião do outro, mas sim aceitar as diferentes religiões de forma plural numa coexistência harmônica e respeitosa como o Direito dos diversos.

O Brasil Império seguiu os padrões de um estado confessional, estabelecendo uma religião oficial: Católica Apostólica Romana. No entanto, com o enfraquecimento do império e seguimento da proclamação da República, iniciou-se o processo de separação entre a Igreja e o Estado.

O Decreto n. 119-A, de 07 de janeiro de 1890, editado pelo governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca, abandonou o catolicismo como religião de Estado e estabeleceu a igualdade entre todas as religiões. Esse foi o primeiro passo para a adoção de um Estado laico no Brasil, o que se consolidou com a constituição do ano seguinte (SCALQUETTE, 2013).

Considerando a importância jurídica e social do decreto em questão, que resultou no fim do estado confessional, faz-se necessária a sua transcrição integral para melhor compreensão do tema. *In verbis*:

O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, decreta:

Art. 1º E' prohibido á autoridade federal, assim como á dos Estados federados, expedir leis, regulamentos, ou actos administrativos, estabelecendo alguma religião, ou vedando-a, e crear differenças entre os habitantes do paiz, ou nos serviços sustentados á custa do orçamento, por motivo de crenças, ou opiniões philosophicas ou religiosas.

Art. 2º a todas as confissões religiosas pertence por igual a faculdade de exercerem o seu culto, regerem-se segundo a sua fé e não serem contrariadas nos actos particulares ou publicos, que interessem o exercicio deste decreto.

Art. 3º A liberdade aqui instituida abrange não só os individuos nos actos individuaes, sinão tabem as igrejas, associações e institutos em que se acharem agremiados; cabendo a todos o pleno direito de se constituirem e viverem collectivamente, segundo o seu credo e a sua disciplina, sem intervenção do poder publico.

Art. 4º Fica extinto o padroado com todas as suas instituições, recursos e prerogativas.

Art. 5º A todas as igrejas e confissões religiosas se reconhece a personalidade juridica, para adquirirem bens e os administrarem, sob os limites postos pelas leis concernentes á propriedade de mão-morta, mantendo-se a cada uma o dominio de seus haveres actuaes, bem como dos seus edificios de culto.

Art. 6º O Governo Federal continúa a prover á congrua, sustentação dos actuaes serventuarios do culto catholico e subvencionará por anno as cadeiras dos seminarios; ficando livre a cada Estado o arbitrio de manter os futuros ministros desse ou de outro culto, sem contravenção do disposto nos artigos antecedentes.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrario. Sala das sessões do Governo Provisorio, 7 de janeiro de 1890, 2º da Republica [sic]. (BRASIL, 1890).

Nesse sentido, Moraes (2005) afirma que, na primeira Constituição da República, de 24 de fevereiro de 1891, no artigo 72, § 3º, já foram devidamente consagradas as liberdades de crença e culto, o que foi prontamente seguido por todas as constituições seguintes. O texto da antiga CF assim previa:

Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade nos termos seguintes [...]
§ 3º Todos os individuos e confissões religiosas podem exercer publica e livremente o seu culto, associando-se para esse fim adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum (sic). (BRASIL, 1891).

Atualmente, o artigo 5º, inciso VI, da vigente Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, estabelece com indiscutível acerto a inviolabilidade à liberdade de crença e culto, incluindo-se também, agora de forma expressa, a autonomia e independência da liberdade de consciência no título II, que trata do direitos e garantias fundamentais, nos seguintes termos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. (BRASIL, 1988).

Bastos (1999, p. 190) esclarece que “o atual Texto leva a cabo um retorno às Constituições de 1946 e 1934, onde se apartavam consciência e crença para proteger-se a ambas” [sic]. Ressalta, ainda, no mesmo texto, a qualidade da técnica legislativa, porquanto a liberdade de consciência representa o direito de não crer em nada, incluindo os ateus e agnósticos.

Quanto à distinção entre essas duas liberdades, Silva (2013) defende a importância de destacar a liberdade de crença da liberdade de consciência, porquanto são inconfundíveis. E, citando Pontes de Miranda, esclarece que o descrente também tem liberdade de consciência, o que poderá ser objeto de tutela judicial.

De acordo com Bulos (2018, p. 578):

Liberdade de consciência é a liberdade de foro íntimo do ser humano, que impede alguém de submeter outrem a seus próprios pensamentos. Cada qual

segue a diretriz de vida que lhe for conveniente, desde que não cometa ilicitudes. A liberdade de consciência é o pressuposto para o exercício das demais liberdades do pensamento. Sem ela, as liberdades de religião (crença e culto) e de convicção político-filosófica não se concretizam.

No mesmo sentido, é o entendimento de Carvalho (2012, p. 694) que, citando Ferreira Filho, afirma que a liberdade de consciência é a liberdade de foro íntimo, não ligado necessariamente às questões religiosas. Por outro lado, a liberdade de crença, em que pese também ser de foro íntimo, está incontestavelmente ligada à religião.

Mendes e Branco (2012) lecionam no sentido de que a liberdade de consciência é sinônimo de liberdade de pensamento, que representa a faculdade do indivíduo de formular juízos e ideias sobre si ou sobre o meio externo, e, citando Miguel García Herrera, aduzem que o Estado não poderá intervir no âmbito dessa faculdade.

Fernandes (2012) entende que a liberdade de consciência é mais ampla que a liberdade de crença, porquanto está ligada à faculdade de um indivíduo em formular juízos, ideias e opiniões de forma geral, tanto em relação a sua pessoa como também aos outros.

Para Mello Filho (1986), a liberdade de consciência constituiu o núcleo básico do qual deriva-se as demais liberdades de pensamento, fundamentando toda atividade político-partidária, afastando qualquer possibilidade de limitação aos direitos de seus titulares.

De acordo com Silva (2013 p.191):

A liberdade de consciência pode apontar para uma adesão a certos valores morais e espirituais que não passam por sistema religioso algum. Exemplo disso são os movimentos pacifistas que, embora tendo por centro um apego à paz e ao banimento da guerra, não implicam uma fé religiosa.

Os autores destacam a salutar diferença entre a liberdade de consciência, que alcança maior amplitude, das liberdades de crença e de culto, sendo essas duas um desdobramento da liberdade religiosa. A constituição assim o fez, com o objetivo de conceber a maior proteção possível às individualidades do cidadão, inclusive o direito de não professar crença alguma.

Para Tavares (2007), liberdade de religião é um desdobramento da liberdade de pensamento e de manifestação, que englobam a liberdade de crença, de moral religiosa, de dogmas, liturgias, cerimônias e cultos em gerais. Além disso, abrange também o direito de não se filiar a nenhuma religião, o que representa a vedação das guerras Santas.

A Constituição Federal estabelece a liberdade espiritual, cuja exteriorização é uma forma complexa de manifestação do pensamento que compreende a liberdade de crença; a liberdade de culto; e a liberdade de organização religiosa, conforme preleciona Silva (2013).

Nesse mesmo sentido, é do entendimento de Mendes e Branco de que a liberdade religiosa compreende a liberdade de crença, culto e proteção aos rituais litúrgicos e aos locais de realização. Senão vejamos:

Na liberdade religiosa incluem-se a liberdade de crença, de aderir a alguma religião, e a liberdade do exercício do culto respectivo. As liturgias e os locais de culto são protegidos nos termos da lei. A lei deve proteger os templos e não deve interferir nas liturgias, a não ser que assim o imponha algum valor constitucional de maior peso na hipótese considerada. Os logradouros públicos não são, por natureza, locais de culto, mas a manifestação religiosa pode ocorrer ali, protegida pelo direito de reunião, com as limitações respectivas. (MENDES; BRANCO, 2012, p. 360).

Conforme os autores supracitados, a liberdade religiosa prevista na constituição engloba a liberdade de crença, que é o direito de escolher e professar uma religião, bem como a liberdade de culto e a proteção aos locais de sua celebração. Analisando a amplitude da proteção constitucional quanto à liberdade de consciência e à liberdade religiosa, é possível afirmar que os fenômenos ligados às religiões espíritas recebem a integral proteção do Estado.

Nesse sentido, é firme o posicionamento de Bulos (2018, p. 579):

Liberdade religiosa abarca as liberdades de crença e de culto. Elas são tão importantes que o Supremo, desde a Constituição passada, considerou inconstitucional sentença judicial que proibia beneficiário de sursis desenvolver culto religioso no ambiente doméstico. Também decidiu que os passes de médium, em centros espíritas, não caracterizavam o delito de curandeirismo, mas mera exteriorização religiosa.¹¹

Os precedentes citados pelo autor, em completa harmonia com o texto constitucional, rechaçaram a possibilidade de qualquer interferência do Estado nas questões religiosas. No caso em questão, o STF assegurou o direito de culto aos beneficiários de sursis e, de igual modo, afastou a tipicidade do artigo 284, do CP, da conduta praticada por médiuns em procedimento de passes.

Tem-se, portanto, que a norma constitucional impõe ao Estado e à sociedade em geral a abstenção de qualquer ato atentatório às práticas religiosas de qualquer

¹¹ O autor cita os seguintes precedentes: Culto doméstico: STF, RT, 307:565; Manifestação religiosa: STF, RTJ, 100:329.

credo, consciência ou religião, observando-se sempre a sua compatibilidade com outros direitos e garantias de mesma hierarquia.

O texto constitucional vigente estabelece, de forma explícita, a inviolabilidade à liberdade de consciência e de crença e assegura o livre exercício de cultos religiosos, com a devida proteção aos locais de sua realização e proteção às diversas liturgias. Colocando assim, quis o legislador constituinte proteger com a maior amplitude possível a liberdade religiosa.

Quanto à liberdade de crença, Silva (2013) defende que consiste na liberdade de poder escolher uma religião ou aderir a qualquer seita religiosa, de mudar de religião ou até mesmo de não praticar nenhuma religião, como ser ateu, e exprimir o agnosticismo. Contudo, destaca que não se compreende a liberdade de obstar a crença alheia.

Verifica-se que a norma constitucional assegurou o direito de consciência, crenças e culto, o que se traduz em ampla liberdade religiosa. A doutrina, sem vacilar, conferiu ampla interpretação e aplicação à norma, traçando apenas limitações que violam outros direitos ínsitos na própria constituição ou em norma infraconstitucional.

Sendo assim, tem-se que os rituais litúrgicos adotados pelas diversas religiões praticadas no Brasil não encontram, em princípio, nenhuma limitação ou restrição no texto constitucional. Entretanto, por não se tratar de um direito absoluto, devem respeitar as disposições legais e serem compatíveis com as demais normas e garantias constitucionais.

Nesse sentido, é do entendimento de Moraes (2005) que - a exemplo das demais liberdades públicas – a liberdade religiosa não é absoluta, não sendo permitida, por exemplo, às religiões ou cultos, a prática de atos que atentem à lei, sob pena de responsabilização civil e criminal.

Tem-se, portanto, que, não havendo ofensa o nenhum bem jurídico, não poderá haver limitações aos cultos e liturgias de nenhuma consciência ou crença. Inclui-se, nesse diapasão, o direito à prática de fenômenos sobrenaturais, notadamente a comunicação com mortos através da psicografia, da psicofonia ou da incorporação espiritual.

De acordo com Bulos (2019, p. 579):

Liberdade de culto é o modo como as religiões exercitam suas liturgias, ritos, cerimônias, manifestações, hábitos, tradições etc., que são invioláveis. No Brasil, todas as religiões podem exercê-la, sem quaisquer intervenções

arbitrárias. Cumpre à lei estabelecer os locais mais apropriados para o exercício de práticas religiosas, aferindo, também, normas de proteção aos templos. Mas a liberdade de culto não é ilimitada. Seu exercício é legítimo desde que não perturbe a ordem, a paz, a tranquilidade e o sossego público, devendo respeitar a lei e os bons costumes, sob pena de responsabilização civil e criminal. Reuniões de cura e pregações religiosas, por exemplo, não podem acobertar a prática de atos ilícitos.¹²

Conforme posicionamento acima, as únicas limitações possíveis quanto às liberdades de consciência, crença, cultos, liturgias são aquelas decorrentes de conflitos com outros fundamentos, princípios ou garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, à liberdade, etc.

A Constituição assegura, inclusive, o direito de objeção de consciência ao cumprimento de obrigações a todos impostas em nome da inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, “que é o direito, constitucionalmente assegurado, de os indivíduos negarem-se a prestar serviço ou imposição contrária às suas convicções religiosas, políticas e filosóficas” (BULOS, 2018, p. 579).

Nesse sentido, é a redação do artigo 5º, inciso VIII, da CF, que garante que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. O inciso excepciona apenas os casos em que a obrigação advém da lei e o sujeito recusa o seu cumprimento e não admite uma prestação alternativa também estabelecida por lei.

É de se verificar que o texto constitucional estabeleceu ampla proteção jurídica à liberdade de consciência, crença, religião, culto e liturgias, impossibilitando também qualquer tipo de limitação ou restrição direta e indireta por parte do poder constituinte derivado. Não existe, juridicamente, a possibilidade de proibir qualquer tipo de culto e manifestação espiritual das religiões espíritas, sob pena de ferir consagrados princípios constitucionais.

A liberdade de consciência poderá ser exercida pelo sujeito que, em tempo de paz, se negar a dar cumprimento ao serviço militar obrigatório, devendo cumprir outra obrigação alternativa com previsão legal. Contudo, em face da relatividade e compatibilização dos direitos e garantias constitucionais, essa objeção não poderá ser oposta em tempo de guerra.

¹² O autor cita o seguinte precedente: STJ, RT, 699:376.

Confirmando a necessidade de compatibilização dos direitos constitucionais, sendo esta sua única limitação, o Supremo Tribunal Federal¹³ suspendeu decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, em nome da liberdade de crença e consciência, determinou a remarcação de provas do ENEM em data diferente, fora do período sagrado judaico, para um candidato que alegou imperativo de consciência.

O relator, Min. Gilmar Mendes, entendeu que havia a necessidade de uma melhor acomodação dos interesses em conflito. No caso em questão, a inviolabilidade da liberdade de consciência e crença estava em rota de colisão com os princípios da isonomia e da neutralidade do estado diante das questões religiosas.

E assim, considerando a amplitude da inviolabilidade da liberdade de consciência e crença, que só podem sofrer limitações em casos pontuais, e em decorrência de colisão com outras garantias também constitucionais, o Plenário do STF confirmou decisão do relator, que inadmitiu a realização da prova em dia diverso porquanto colocaria em risco a ordem pública, consoante acórdão inserto em nota de rodapé¹⁴.

Conforme demonstrado em linhas pretéritas, as liberdades de consciência e religião não sofrem limitações pontuais, mas isso não garante absoluta supremacia, uma vez que, havendo colidência entre princípios, deve-se buscar uma solução que se paute na ponderação dos interesses envolvidos. Nas palavras de Novellino (2014, p. 134), “a ponderação se apresenta como uma técnica de decisão a ser utilizada para solucionar tais conflitos, sobretudo nos casos difíceis (*hard cases*)”.

Vários casos envolvendo os princípios e liberdades religiosas foram submetidos ao poder judiciário na busca de proteção de bens jurídicos inalienáveis. Quanto à escusa de consciência em dias de guarda, adotados por determinadas religiões e

¹³ Disponível em: <STF - STA (AgR) 389/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/12/2009>. Acesso em: 26 fev. 2019.

¹⁴ Agravo Regimental em Suspensão de Tutela Antecipada. 2. Pedido de restabelecimento dos efeitos da decisão do Tribunal a quo que possibilitaria a participação de estudantes judeus no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em data alternativa ao Shabat 3. Alegação de inobservância ao direito fundamental de liberdade religiosa e ao direito à educação. 4. Medida acautelatória que configura grave lesão à ordem jurídico-administrativa. 5. Em mero juízo de delibação, pode-se afirmar que a designação de data alternativa para a realização dos exames não se revela em sintonia com o princípio da isonomia, convolvando-se em privilégio para um determinado grupo religioso 6. Decisão da Presidência, proferida em sede de contracautela, sob a ótica dos riscos que a tutela antecipada é capaz de acarretar à ordem pública 7. Pendência de julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 391 e nº 3.714, nas quais este Corte poderá analisar o tema com maior profundidade. 8. Agravo Regimental conhecido e não provido.

credos, a Lei Federal n. 13.796/2019¹⁵, que alterou a Lei de Diretrizes e Base da Educação, disciplinou a matéria, diminuindo a celeuma no âmbito educacional.

A referida norma incluiu, na Lei n. 9.394/96, o artigo 7º-A e seus incisos e parágrafos. A alteração legislativa, em atendimento à liberdade de consciência e religião, assegura aos alunos da rede pública e privada o direito de ausentar-se de locais de provas e de aula marcadas para os dias de guarda religiosa, devendo, as instituições de ensino, oferecer prestação alternativa sem qualquer prejuízo ao aluno, desde que a situação seja previamente comunicada.

Contudo, quanto aos outros temas, a celeuma está longe de ser pacificada. É importante, para este trabalho, analisar o entendimento do STF quanto à liberdade de crença e consciência nos casos de transfusão de sangue, que é repudiada por Testemunhas de Jeová, e nos casos de sacrifício de animais em rituais e liturgias religiosas.

As Testemunhas de Jeová não admitem o procedimento de transfusão sanguínea, por se tratar de “algo especial”, conforme interpretação própria dos termos da bíblia. A controvérsia surge quando, no caso concreto, a transfusão de sangue é o único tratamento apto a preservar a vida.

Nesse caso, indaga-se a compatibilidade e colisão da liberdade religiosa, da autonomia da vontade, da dignidade da pessoa humana em detrimento da vida, objeto de intensa proteção jurídica. Analisando diversos casos submetidos aos tribunais brasileiros, é possível encontrar decisões em todos os sentidos.

O entendimento de Novellino (2014, p. 511) é no sentido de que o médico deverá respeitar – em nome da inviolabilidade dos direitos em questão e da autonomia

¹⁵ Art. 7º- A Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso VIII do caput do art. 5º da Constituição Federal:

I - prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa;

II - trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino.

§ 1º A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno.

§ 2º O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência.

§ 3º As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 (dois) anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo.

da vontade – a opção manifestada pelo paciente que for absolutamente capaz e esteja consciente. Já no caso de paciente inconsciente e incapaz, a manifestação de vontade não pode ser substituída pelos pais, familiares ou responsáveis. Ainda, defende o referido autor que, mesmo ignorando a vontade do paciente, o médico não será responsabilizado por ter preservado a vida.

Ao corroborar o prestígio constitucional da inviolabilidade dos direitos relativos à consciência e à crença religiosa, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do RE 979742 RG/AM (BRASIL, 2017), que julgará, em sede de recurso extraordinário, o pedido de tratamento alternativo não previsto no Sistema Único de Saúde – SUS à paciente que se negou à realização de transfusão de sangue por objeção de consciência.

O acórdão recorrido confirmou sentença de primeiro grau, que reconheceu o direito do cidadão de ter tratamento médico compatível com suas convicções religiosas, respeitando-se as suas crenças, conforme acórdão inserto no rodapé do presente trabalho¹⁶. O ministro Luís Roberto Barroso, em seu voto admitindo a repercussão geral, aduziu que, diante do conflito entre convicção religiosa e a

¹⁶ TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE. CIRURGIA. TESTEMUNHA DE JEOVÁ. VIABILIDADE TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela União, Estado do Amazonas e Município de Manaus contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando, solidariamente, os réus a custear a cirurgia de artroplastia total primária cerâmica, na modalidade Tratamento Fora do Domicílio TFD, em hospital público ou particular, que realize o procedimento sem uso de transfusão de sangue, garantindo ao autor a disponibilização de cobertura assistencial integral(consultas, rotinas médicas, medicamentos etc.) para completa recuperação de sua saúde, e custear ao autor e a um acompanhante passagens aéreas, traslados, hospedagem, alimentação, ajuda de custo etc., para a completa realização do seu tratamento.

[...]

7. Em relação ao argumento de violação ao princípio da isonomia, uma vez que deve haver observância da ordem cronológica dos pacientes, sendo indevido ao Poder Judiciário conhecer as necessidades que não foram demandadas judicialmente, igualmente não prospera. Primeiro, porque tanto o Estado do Amazonas quanto a União não identificam uma lista de pacientes em idêntico quadro médico, o que importaria uma infração à ordem de preferência. Segundo, porque o tratamento cirúrgico requerido é fora do domicílio de Manaus (cirurgia de artroplastia total primária cerâmica), não havendo notícia nos autos de outros pacientes em iguais condições e que, portanto, seriam preteridos acaso deferido o provimento jurisdicional.

8. Por fim, a alegação de impossibilidade de realizar uma cirurgia com a garantia plena de que não haverá transfusão de sangue não tem cabimento se há previsão na técnica médica em sentido contrário. É importante ressaltar que, em sendo tecnicamente possível, o Poder Público deve garantir o direito à saúde de maneira compatível com as convicções religiosas do cidadão, uma vez que não basta garantir a sua sobrevivência, mas uma existência digna, com respeito às crenças de cada um, nos moldes do art. 1º, III, da Constituição Federal. Além disso, tanto o Estado do Amazonas quanto a União, a despeito de dotados de assessoria técnica para tanto, não demonstraram nos autos a impossibilidade do referido procedimento sem transfusão de sangue, limitando-se a levantar indagações sem suporte concreto.

[...]

12. Recursos da União, Estado do Amazonas e Município de Manaus conhecidos e não providos.

escassez de recursos públicos, deve-se ponderar qual bem jurídico deve preponderar e em que medida e intensidade essa prevalência ocorre (BRASIL, 2017).

A fim de demonstrar a importância do tema e, sobretudo, a extensão e amplitude da inviolabilidade dos diversos cultos religiosos e liturgias, mister se fazer trazer à baila o entendimento do excelso pretório sobre o sacrifício de animais em rituais religiosos, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 494601, com repercussão geral.

O caso refere-se à Lei Estadual do Rio Grande do Sul, nº. 11.915, de 21 de maio de 2003, que sofreu alteração pela Lei n. 12.131¹⁷, de 22 de julho de 2004. Essa lei instituiu o código estadual de proteção de proteção aos animais.

Na redação original, o artigo 2ª da norma previa ampla e necessária proteção aos animais em geral, proibindo o sacrifício em desconformidade com a lei. Contudo, a alteração legislativa incluiu, nesse artigo, o parágrafo único que excetuou, ou melhor, compatibilizou a proteção dos animais com o texto constitucional que assegura a liberdade de cultos e liturgias religiosas, autorizando o abate de animais em ritos e liturgias de religiões de matriz africana.

O Ministério Público estadual recorreu à decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que não reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 12.131/04. O MP-RS sustentou que a lei tratava de matéria de competência privativa da União e restringia a exceção apenas às religiões de matrizes africanas, contrariando a norma constitucional.

No julgamento do caso, o Ministro Luís Roberto Barroso, em seu voto, ressaltou que, tradicionalmente, as religiões não admitem nenhum tipo de crueldade de animais e que utilizam técnica indolor. E ainda assinalou que “segundo a crença, somente

¹⁷ Art. 2º - É vedado:

- I - ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de experiência capaz de causar sofrimento ou dano, bem como as que criem condições inaceitáveis de existência;
 - II - manter animais em local completamente desprovido de asseio ou que lhes impeçam a movimentação, o descanso ou os privem de ar e luminosidade;
 - III - obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem sua força;
 - IV - não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja necessário para consumo;
 - V - exercer a venda ambulante de animais para menores desacompanhados por responsável legal;
 - VI - enclausurar animais com outros que os molestem ou aterrorizem;
 - VII - sacrificar animais com venenos ou outros métodos não preconizados pela Organização Mundial da Saúde - OMS -, nos programas de profilaxia da raiva.
- Parágrafo único - Não se enquadra nessa vedação o livre exercício dos cultos e liturgias das religiões de matriz africana. (Incluído pela Lei n. 12.131/04).

quando a vida animal é extinta sem sofrimento se estabelece a comunicação entre os mundos sagrado e temporal” (BRASIL, 2019).

E, para finalizar, o Ministro destacou, em seu voto que, via de regra, não existe desperdício de alimento no ritual, porquanto a proteína animal alimenta os deuses, os devotos e as famílias localizadas nos entornos dos terreiros ou casas de culto. Esse encerrou afirmando que “não se trata de sacrifício para fins de entretenimento, mas para fins de exercício de um direito fundamental que é a liberdade religiosa” (BRASIL, 2019).

O Ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos para melhor análise dos argumentos e, ao final, acompanhando o relator, Ministro Marco Aurélio, admitiu a constitucionalidade da lei, dando-lhe interpretação conforme. Em seu voto, disse que a questão foi colocada com certo preconceito pelo Ministério Público Estadual e asseverou sobre a confusão e equívoco que se faz entre sacrifícios em rituais religiosos e a repudiada prática de magia negra, sendo que os maus-tratos ocorrem apenas neste último.

Destacou que o preconceito tem levado ao fechamento de templos religiosos ligados a religiões de matrizes africanas por parte de autoridades administrativas e sanitárias. Argumentou que essa postura demonstra a clara interferência na liberdade religiosa. E, assim, finalizou votando pela extensão da permissão do sacrifício a todas as religiões, desobrigando a necessidade de consumo da carne.

Logo, por unanimidade, o STF julgou improcedente o recurso extraordinário do MP-RS, reconhecendo a constitucionalidade da norma estadual, fixando a tese: “É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício de animais em cultos de religiões de matriz africana” (BRASIL, 2019). O relator, Ministro Marco Aurélio, e os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes foram vencidos em parte, porquanto votaram pela constitucionalidade da lei, mas estendiam a permissão de sacrifícios de animais a todas as religiões.

O STF, em todos os julgados envolvendo a inviolabilidade de consciência, crença, culto, liturgia, religiosidade e escusas religiosas, procura sempre a necessária acomodação dos direitos envolvidos de forma que esses nunca sejam preteridos em detrimento de outros direitos e garantias.

Quanto aos rituais e liturgias das religiões e crenças ligadas ao espiritismo, como por exemplo os fenômenos mediúnicos, a conversa com os mortos através da psicografia, da psicofonia e da incorporação espiritual, a conclusão que se chega é

que não há nenhum impedimento doutrinário, constitucional e jurisprudencial, estando as práticas inseridas na esfera de proteção dos direitos, garantias e liberdades individuais, nomeadamente da liberdade religiosa.

Assim sendo, não podem sofrer limitações e restrições desarrazoadas. Entretanto, por não existir nenhum direito completamente absoluto, no caso de colidência com outros direitos, garantias e princípios constitucionais, dever-se-á, no caso concreto, pautar-se pela melhor acomodação dos direitos, observando a preponderância de cada bem envolvido.

3 ATOS PRATICADOS POR AGENTE ESPIRITUALMENTE INCORPORADO

Conforme analisado em linhas pretéritas, a incorporação espiritual e os demais fenômenos mediúnicos recebem proteção jurídica nos termos da constituição. Esses fenômenos fazem parte da crença e consciência das pessoas que professam certas e determinadas religiões. A título de exemplificação citamos as doutrinas, crenças e dogmas ligados ao espiritismo: Kardecismo, Candomblé, Umbanda.

Além da liberdade religiosa e da liberdade de consciência, a norma constitucional prega, ainda, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude lei (art. 5º, inciso II). Esse dispositivo explicita o princípio da legalidade que, nas palavras de Moraes (2018, p. 125), “consiste na subordinação ou sujeição das pessoas, órgãos e entidades aos preceitos emanados do Poder Legislativo”.

O princípio da legalidade garante o direito do cidadão de praticar todas as condutas não proibidas por lei. Tem-se, portanto, que os diversos rituais e liturgias não podem sofrer limitações abusivas e sem previsão legal. E, mesmo existindo lei, esta deverá observar a Constituição e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, conforme explanado acima, a liberdade de consciência e religião é regra constitucional a ser observada pelos poderes públicos e por toda sociedade.

De acordo Bulos (2018, p. 566), o princípio da legalidade alcança dois destinatários, nos termos a seguir explicitados:

Quanto aos Poderes Públicos — o Executivo, o Legislativo e o Judiciário devem agir dentro da lei; qualquer ação por parte deles, seja para ordenar ato (conduta positiva), seja para abster fato (conduta negativa), somente será juridicamente válida se nascer da lei em sentido formal; e quanto aos particulares — nas relações privadas, tudo aquilo que não for proibido pela lei é tido como permitido (princípio da autonomia da vontade).

Conforme o entendimento acima, os poderes públicos não poderão limitar o exercício de direitos, nem impor obrigações sem a devida previsão legal. Por outro lado, os particulares poderão praticar todos os atos não expressamente proibidos por lei. Os rituais religiosos não poderão sofrer limitações dos poderes públicos, que deverão garantir, com a maior amplitude possível, os direitos relativos à consciência e crença.

Contudo, em que pese não haver limitações expressas no texto constitucional e na legislação infraconstitucional, sofrem, os cultos e liturgias em gerais, restrições

no sentido de que devem observar e respeitar outros bens jurídicos. O sistema não admite excesso de nenhuma ordem, devendo haver compatibilização e proteção de todos os bens jurídicos protegidos pela ordem constitucional.

Fernandes (2012, p. 544), sobre o tema, aduz que a liberdade religiosa não pode servir de escudo para prática de atos que lesem direitos de outros membros da sociedade. A invocação da liberdade religiosa não pode servir de anteparo para a prática de ilícitos penais, conclui o emérito constitucionalista.

Em cada caso concreto, dever-se-á observar os bens jurídicos envolvidos em possível colisão e, utilizando-se das regras de ponderação, sem perder de vista a melhor acomodação possível dos interesses abrangidos, o Estado elegerá o de maior prevalência, dispensando-se qualquer menosprezo dos bens envolvidos.

Corroborando esse posicionamento, no sentido de que as normas constitucionais devem respeitar-se reciprocamente, não havendo supremacia absoluta de nenhuma norma em detrimento de outras, Novelino (2014, p. 517) argui a possibilidade de limitação da liberdade religiosa em detrimento de outros bens jurídicos de igual envergadura constitucional. Senão vejamos:

Uma intervenção no âmbito de proteção da liberdade religiosa só será considerada legítima se tiver uma justificação constitucional. Diante da inexistência de reserva legal expressa, a medida estatal deve ser apta para fomentar outro valor constitucionalmente protegido e ao menos gravosa dentre as similarmente eficazes para atingir o fim almejado. Caso o princípio constitucional promovido pela medida forneça, diante do caso concreto, razão mais fortes que o princípio da liberdade religiosa, a intervenção restritiva deve ser considerada legítima.

Conforme posicionamento do autor, as liberdades religiosas deverão ser compatibilizadas com os demais valores constitucionais. O Direito Constitucional, que é o fundamento de todo ordenamento jurídico brasileiro, trata basicamente das normas fundamentais de organização do Estado, da estrutura de seus órgãos, da distribuição de competências; da aquisição, exercício e transmissão do poder; e dos direitos e garantias fundamentais.

Nas palavras de Carl Schmitt, citado por Bonavides (2015, p. 575), os direitos fundamentais são os direitos do homem livre em face do Estado, referente a uma liberdade, em princípio, ilimitada em face da intervenção do estado, que em tese é limitada. São direitos absolutos que, excepcionalmente, se relativizam segundo os critérios da lei ou dentro dos limites da lei.

Os direitos e garantias individuais esculpidos na Constituição Federal garantem, ao homem, efetiva proteção contra a arbitrariedade e eventuais abusos do Estado, sem, contudo, retirar dos poderes públicos as ações necessárias à defesa da coletividade e do Estado Democrático de Direito. Os fenômenos religiosos, mesmo protegidos constitucionalmente, encontram limites na própria constituição, porquanto não poderão desprezar os demais direitos fundamentais.

De acordo Bulos (2018, p. 527):

Direitos fundamentais são o conjunto de normas, princípios, prerrogativas, deveres e institutos, inerentes à soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, livre e igualitária, independentemente de credo, raça, origem, cor, condição econômica ou status social. Sem os direitos fundamentais, o homem não vive, não convive, e, em alguns casos, não sobrevive.

A legislação infraconstitucional é a norma competente para efetivação da proteção jurídica dos bens, direitos e garantias mais importantes para sociedade, incluindo-se a proteção dos direitos fundamentais e seus desdobramentos. Destaca-se, nesse sentido, que essa é a função precípua do direito penal brasileiro, Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e suas alterações.

A liberdade religiosa é uma garantia constitucional, mas o seu exercício, como os demais direitos e garantias constitucionais, não é ilimitado, não podendo admitir práticas de atos que lesem outros bens jurídicos. É certo que as religiões pregam a paz e a harmonia entre os povos, mas, ocorrendo fato lesivo a qualquer bem jurídico tutelado pela norma penal, o Estado apurará a responsabilidade dos envolvidos nos termos da legislação penal, de direito material e processual.

Nas palavras de Prado (2004, p. 55), “O Direito Penal é o setor ou parcela do ordenamento jurídico interno que estabelece as ações ou omissões delitivas, cominando-lhes determinadas consequências jurídicas – penas ou medidas de segurança (conceito formal)”. Os tipos penais são criados com o objetivo fundamental de proteger determinados bens jurídicos de suma importância social e constitucional.

De acordo com Bruno (1984, p. 25-26):

O conjunto das normas jurídicas que regulam a atuação estatal nesse combate contra o crime, através de medidas aplicáveis aos criminosos, é o Direito Penal. Nele se definem os fatos puníveis e se cominam as respectivas sanções – os dois grupos dos seus componentes essenciais, tipos penais e sanções. É um Direito que se distingue entre os outros pela gravidade das sanções que impõe e a severidade da sua estrutura, bem definida e rigorosamente delimitada.

Assim, tem-se que o Direito Penal é compreendido como conjunto de princípios e leis que tem por objetivo combater o crime e a contravenção penal através de sanções penais. Ele alberga e protege os bens, valores e interesses mais importantes do indivíduo e da sociedade, o que o torna fragmentário e subsidiário.

A legislação brasileira admite, protege e garante a realização dos cultos religiosos, sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Entretanto, o exercício desse direito deverá ser compatibilizado com os demais direitos e garantias individuais. Nesse sentido, é importante consignar que o Código Penal, no artigo 208, criminaliza a conduta consistente em escarnecer alguém por motivo de crença ou culto, ou impedir e perturbar cerimônias religiosas.

3.1 A TEORIA DO CRIME E A CONDUTA

Conforme visto nos itens anteriores, a constituição garante a liberdade de consciência e a liberdade religiosa, assim como faz com outros direitos e garantias individuais, que estão no mesmo nível de proteção. O exercício desses direitos deve buscar a necessária compatibilização e acomodação no ordenamento jurídico. Além da proteção constitucional, os bens jurídicos de maior importância social também são protegidos pelo Código Penal.

A legislação penal prevê as condutas proibidas, imputando uma pena aos infratores que infringem a norma penal. O tipo primário prevê as condutas proibidas e o tipo secundário estabelece as sanções penais, que podem variar em conformidade com a gravidade da infração penal. As principais penalidades do nosso sistema são: pena de detenção, reclusão e multa.

A escolha das condutas criminosas cabe ao legislador, que tem como limite as normas da Constituição Federal. Dessa forma, o poder legislativo criminaliza as condutas, imputando uma penalidade variável, ou seja, estipula pena mínima e pena máxima para o delito. Conforme ensina Bitencourt (2011, p. 43), esse poder de criminalizar condutas encontra limites no princípio da intervenção mínima, também conhecido como *ultima ratio*.

Criminalizada a conduta e estipulada a pena, a norma penal surge para o mundo jurídico, tornando-se obrigatória para toda sociedade. Ocorrendo o desrespeito à norma penal, nascerá, para o Estado, o direito e o dever de aplicar a lei ao caso concreto. Tal função será exercida pelo Estado Juiz. Quando se fala em direito penal,

pensa-se logo em fatos humanos classificados como delitos praticados por criminosos, resultando em sanção penal (TOLEDO, 2011).

O Código Penal criminaliza várias condutas agressivas, visando a proteção dos mais variados bens jurídicos, tais como: a pessoa, o patrimônio, a propriedade imaterial, a organização do trabalho, o sentimento religioso e respeito aos mortos, a dignidade sexual, a família, a incolumidade pública, a paz pública, a fé pública, a administração pública.

Sendo assim, havendo previsão legal, o comportamento humano transgressor da norma penal – notadamente do tipo penal – será objeto de responsabilização penal, podendo ser imputado ao agente uma pena privativa de sua liberdade. Dessa forma, a realização de cultos e rituais religiosos em que pese a proteção constitucional também deverão respeitar dos demais bens jurídicos de interesse da sociedade.

Contudo, para ser crime não basta apenas a criminalização da conduta proibida em um tipo penal, ou seja, é imprescindível também a existência de conduta voluntária, consciente, dolosa ou culposa imputável ao agente. “Para que um comportamento humano, comissivo ou omissivo, possa ter a aptidão para qualificar-se como crime, é necessário que se tenha desenvolvido sob o domínio da vontade” (TOLEDO, 2011, p. 82-83).

De acordo com Dotti (2018, p. 440):

Todos os elementos da economia da infração penal (conduta, tipicidade, ilicitude e culpabilidade) são inerentes à vontade e consciência como estados anímicos do homem.

Nessa perspectiva, o ponto mais importante do presente capítulo é analisar os aspectos e os contornos da responsabilidade penal pelos atos e fatos praticados por pessoas sob efeito da incorporação espiritual e outros fenômenos religiosos. O exame será feito à luz da doutrina jurídica, da lei e da jurisprudência.

A doutrina, analisando os aspectos da teoria geral do crime, o define analiticamente como sendo fato típico, ilícito, culpável e punível. Esse é o posicionamento dos defensores da teoria quadripartida. Os seguidores dessa posição excluem do conceito analítico de crime o elemento punível, e os adeptos da teoria bipartida também excluem a culpabilidade.

De acordo com Toledo (2011, p. 80-81):

E dentre as várias definições analíticas que têm sido propostas por importantes penalistas, parece-nos mais aceitável a que considera as três

notas fundamentais do fato-crime, a saber: ação típica (tipicidade), ilícita ou antijurídica (ilicitude) e culpável (culpabilidade). O crime, nessa concepção que adotamos, é pois, ação típica, ilícita e culpável. Alguns autores acrescentam um outro elemento – a punibilidade – a nosso ver sem razão.

Percebe-se que, independentemente da posição adotada, o fato típico configura elemento essencial e indispensável à configuração analítica de crime. O fato típico, nas palavras de Costa Jr. e Costa (2010, p. 76), “é constituído pela descrição de um episódio da vida humana, por uma norma incriminadora”.

O fato típico nos crimes materiais consumados é composto, essencialmente, de conduta (ação ou omissão), resultado, relação de causalidade e tipicidade. Sendo essa última a subsunção da conduta humana ao tipo descrito na norma penal. Dessa forma, Noronha (2004) preleciona que o delito é constituído de ação ou omissão típica, antijurídica e culpável.

Quanto à conduta, elemento de grande importância para o presente trabalho, sempre foi objeto de ampla e interminável discussão no âmbito jurídico. Várias teorias foram desenvolvidas na tentativa de buscar um conceito e de identificar a sua natureza jurídica, bem como a sua localização dentro do fato típico e do crime.

A conduta, no caso humana, sempre esteve estritamente relacionada ao conceito de ação, sem o qual não haverá conduta típica nem crime. Nesse sentido, é importante destacar os ensinamentos de Zaffaroni e Pierangeli (2011), que sustentam que o direito regula a conduta humana e é a base do delito.

Os autores supracitados afirmam que:

O princípio *nullum crimen sine conducta* é uma garantia jurídica elementar. Se fosse eliminado, o delito poderia ser qualquer coisa, abarcando a possibilidade de penalizar o pensamento, a forma de ser, as características pessoais e etc. Neste momento de nossa cultura isso parece suficientemente óbvio, mas apesar disto, não faltam tentativas de suprimir ou de obstaculizar este princípio elementar.

Quem quiser defender a vigência de um direito penal que reconheça um mínimo de respeito à dignidade humana, não poderá deixar de reafirmar que a base do delito – como iniludível caráter genérico – é a conduta, identificada em sua estrutura ôntico-ontológica. Se esta estrutura é desconhecida, corre-se o risco de salvar a forma mas evitar o conteúdo, porque no lugar de uma conduta humana se colocará outra coisa (ZAFFARONI; Pierangeli, 2011, p. 358-359).

Os autores defendem que a conduta é elemento básico e indispensável à configuração do delito, sem a qual não haverá crime. Trata-se de verdadeira garantia jurídica elementar, excluindo-se do conceito de crime os fatos decorrentes de outras ações ou omissões que não sejam de origem humana.

A conduta ou a ação/omissão é fator determinante para a análise das nuances da prática delitiva e para eventual responsabilização penal de seu causador. Com o objetivo de expor de forma mais didática, importante se faz apontar – através do quadro abaixo – a localização de cada elemento do crime e, notadamente, da conduta, sem a qual não há que se falar em crime. Essa demonstração é elaborada a partir do conceito da teoria finalista ação.

QUADRO 1 - CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME

CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME		
Fato Típico	Ilícito ou Antijurídico	Culpável
Conduta - Dolosa ou Culposa - Comissiva ou Omissiva	Legítima Defesa	Imputabilidade
Nexo Causal	Estado de Necessidade	Potencial consciência da ilicitude
Resultado	Estrito Cumprimento do Dever Legal	Exigibilidade de conduta diversa
Tipicidade	Exercício Regular do Direito	

Fonte: Elaborado pelo autor.

A teoria final – ou finalista – da ação sustenta que, para a existência do crime, é imprescindível a ocorrência de uma conduta comissiva ou omissiva e que, necessariamente, esteja revestida por dolo ou culpa. Além disso, afirma que esse elemento (conduta) se localiza no fato típico e, por consequência, a sua inexistência levará à atipicidade da conduta.

De acordo com Bitencourt (2011, p. 263), a finalidade da ação realiza-se em duas fases:

1º) *subjetiva* (ocorre na esfera intelectual): a) antecipação do fim que o agente quer realizar (objetivo pretendido); b) seleção dos meios adequados para a consecução do fim (meios de execução); c) consideração dos efeitos concomitantes relacionados à utilização dos meios e o propósito a ser alcançado (consequências da relação meio/fim); 2ª) *objetiva* (ocorre no mundo real): execução da ação real, material, efetiva, dominada pela determinação do fim e dos meios na esfera do pensamento.

Analisando apenas os aspectos externos – objetivos da conduta –, é possível defender que existe conduta mecânica nos atos e ações praticados por agentes incorporados ou sob efeito de algum fenômeno religioso. De igual modo, também é fácil imputar a ocorrência de eventual resultado danoso a essa pessoa. No entanto, a responsabilidade penal depende de uma análise mais pormenorizada, notadamente, quanto aos aspectos subjetivos da conduta.

Para a responsabilização penal não basta a mera vinculação objetiva da ação praticada pelo sujeito incorporado ao resultado naturalístico ou mesmo jurídico. A corrente finalista da ação defende que, para a configuração do fato típico, a ação deve, necessariamente, ser precedida de dolo ou culpa. A corrente clássica defende que esses dois elementos não fazem parte do fato típico, porquanto se localizam na punibilidade, que é o terceiro elemento do crime, ao lado do fato típico e da ilicitude.

Percebe-se que tanto para a teoria clássica como para a teoria finalista da ação, a responsabilidade penal ou aplicação de pena depende da conduta dolosa ou culposa. No caso de crime praticado por agente incorporado, esses primeiros filtros também devem ser analisados.

Para Jesus (2012, p. 267), “conduta é a ação ou omissão humana consciente e dirigida a determinada finalidade”. E ainda assevera “que a conduta humana só tem importância para o Direito Penal quando voluntária”. Conclui-se, portanto, que a mera ação humana, destituída de dolo ou culpa, não é apta a sustentar uma responsabilização penal.

No caso de incorporação espiritual, em um primeiro momento as condutas praticadas pelo médium incorporado são imputadas a ele, ou seja, à pessoa física, humana e constituída por um organismo. No entanto, para efetiva responsabilização penal, além da comprovação do dolo ou da culpa, também deve-se avaliar o grau de consciência da pessoa incorporada.

A falta de consciência, ou seja, a inconsciência absoluta, afasta a conduta. Essa questão será mais detalhada e analisada nos próximos tópicos. Por enquanto

iremos nos concentrar nos aspectos atinentes à voluntariedade e finalidade da conduta que são elementos do dolo e depois analisaremos os elementos da culpa.

Jesus (2012, p. 268) esclarece que o primeiro elemento da conduta é a vontade dirigida a um fim e, citando Welzel, preleciona que esta abrange o objetivo pretendido pelo sujeito; os meios usados na execução; e as consequências secundárias da prática. No caso de agente incorporado, deve-se analisar esses aspectos com mais ponderação.

O segundo elemento é a manifestação da vontade, ou seja, é o comportamento humano, omissivo ou comissivo. É a conduta exterior praticada pelo agente responsável pelo resultado. Nas palavras de Jesus (2012, p. 268):

Podemos falar então, tendo em vista os dois elementos, em ato (em sentido amplo) voluntário, que se distingue das demais forma de ato pela sua natureza intelectual ou racional. É, por assim dizer, a fase final de um processo ativo que começa no campo intelectual e termina na esfera muscular. Há, portanto, dois aspectos a considerar: a) O aspecto psíquico, de caráter eminentemente funcional; b) o aspecto mecânico ou neuromuscular, que consiste no conjunto de impulsos de ordem psíquica que, atuando sobre os centros nervosos, determinam ou não os movimentos dos músculos estriados.

Desta forma, insta consignar que os atos praticados por pessoa incorporada devem ser analisados em conformidade com os elementos do fato típico e da culpabilidade. Para a configuração de crime, deve-se observar os aspectos subjetivos que permeiam a conduta, notadamente o dolo e a culpa.

3.2 DO CRIME DOLOSO

Nas palavras de Bitencourt (2013, p. 355), o “dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo penal”. É importante, portanto, que o agente esteja no gozo da sua consciência plena para a configuração do tipo doloso. O estado de inconsciência afasta os elementos subjetivos do tipo e exclui a conduta, conforme entendimento pacífico em nossa doutrina, a exemplo do que ocorre com atos praticados pelo sonâmbulo ou atos reflexo, automáticos.

No caso de incorporação espiritual, é preciso avaliar o grau de consciência da pessoa incorporada. Tratando-se de caso de completa inconsciência ou desorientação mental, não há que se falar em conduta dolosa e, portanto, não haverá crime.

Bitencourt (2013, p. 355), citando Welzel, defende que “dolo em sentido técnico penal, é somente a vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito”. Sendo assim, a falta de orientação da pessoa incorporada também afasta o dolo e, conseqüentemente, o crime, porquanto não é crível imputar um resultado danoso a uma pessoa em estado de desorientação mental completa.

Nessa mesma linha de pensamento, quanto à indispensabilidade da consciência na composição do dolo, Teles (1998, p. 161) defende, apoiando-se na teoria finalista da conduta, que “é doloso o comportamento de quem tem consciência do fato, de seu significado e, ao mesmo tempo, a vontade de realizá-lo”.

Diferente não poderia ser o entendimento de Jesus (2008), para quem o dolo, na teoria adotada pelo nosso Código Penal – a teoria da vontade – é formado por dois momentos: i) intelectual que é a consciência da conduta, do resultado e da relação de causalidade; ii) volitivo que é a vontade que impulsiona a conduta.

Percebe-se que o estado de consciência do sujeito no momento em que pratica a ação é de extrema importância para a caracterização do dolo no direito penal. Jesus (2012, p. 392) esclarece que “é necessário que o agente tenha consciência do comportamento positivo ou negativo que está realizando e do resultado típico”. Nesse ponto, além da análise contextual de dolo ou culpa, é imprescindível a comprovação de que o agente está no gozo de sua plena capacidade de consciência.

Nesse mesmo sentido, preleciona Noronha (2004, p. 136):

Dois são, portanto, os elementos do dolo. A consciência há de abranger a ação ou a omissão do agente, tal qual é caracterizada pela lei, devendo igualmente compreender o resultado, e, portanto, o nexu causal entre este e a atividade desenvolvida pelo sujeito. Age, pois, dolosamente quem pratica a ação (em sentido amplo) *consciente e voluntariamente* [sic].

De acordo com o autor, o estado de consciência deve abranger a conduta – comissiva ou omissiva – e o resultado que deverá, dela, decorrer. Além do estado de consciência, exige-se também a voluntariedade da conduta, sem a qual não há que se falar em fato tipificado pela norma penal.

Para a responsabilização penal, é imprescindível a conduta que, necessariamente, deve ser alimentada pela vontade dirigida a determinado fim. Difícil compreender e aceitar a possibilidade de existência de uma vontade e de uma conduta vazia de consciência. No caso de incorporação espiritual e outros fenômenos mediúnicos, a doutrina espírita apresenta a possibilidade de completa inconsciência do médium.

O estado de completa inconsciência retira o dolo da conduta e torna a ação atípica. Costa Jr. e Costa (2011, p. 148) defendem que “só pode ser censurado o agente que tenha consciência da conduta que pratica. A esta consciência da conduta é que se soma a consciência de sua ilicitude”.

O código penal adotou a teoria da vontade para a configuração do dolo direto e a teoria do assentimento para o dolo eventual, que é a simples assunção do risco de produzir o resultado. Para a ocorrência do primeiro, é imprescindível a plena consciência do agente, que deve ser analisada diante do caso concreto.

No que se refere ao dolo eventual, o agente, de forma consciente – repita-se: consciente –, assume o risco de produzir o resultado. Percebe-se que, a exemplo do que ocorre no dolo direto, o dolo eventual não dispensa o requisito da consciência. A diferença elementar é que no primeiro o agente quer o resultado e no outro o agente, apesar de não querer o resultado, assume o risco da sua ocorrência.

Nessa modalidade de dolo, também é necessária a plena e inequívoca consciência do agente, pois a assunção do risco não pode ser atribuída à pessoa despojada de capacidade mental, ou seja, completamente inconsciente. Nesse sentido são os ensinamentos de Bitencourt (2013, p. 362):

Haverá dolo eventual quando o agente não quiser diretamente a realização do tipo, mas aceitá-la como possível ou até provável, assumindo o risco da produção do resultado (art. 18, I, in fine, do CP). No dolo eventual o agente prevê o resultado como provável ou, ao menos, como possível, mas, apesar de prevê-lo, age aceitando o risco de produzi-lo.

Ainda citando o mesmo autor (2013, p. 363), destaca-se que os defensores da teoria da probabilidade defendem que, para a configuração do dolo eventual, não basta a mera ciência da probabilidade do resultado, porquanto é imprescindível a plena consciência e inequívoca vontade de assumir o seu risco de ocorrência. A doutrina mais balizada não vacila em exigir a plena consciência do agente para fins de responsabilização penal.

O nosso Código Penal equipara as duas espécies de dolo quanto aos efeitos. A identidade também é percebida quanto ao estado de consciência do agente no momento da execução da conduta. A diferença básica consiste apenas no fato de que, no dolo direto, o agente deliberadamente quer o resultado e, no eventual, ele assume o risco.

O Ministro Francisco Campos, na exposição de motivos do Código Penal de 1940, também destacou a imprescindibilidade de ação consciente para ocorrência do crime de dolo eventual, *in verbis*:

Segundo o preceito do art. 15, n.O 1, o dolo (que é a mais grave forma de culpabilidade) existe não só quando o agente quer diretamente o resultado (*eflectus seeleris*), como quando assume o risco de produzi-lo. O dolo eventual é, assim, plenamente equiparado ao dolo direto. É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nêle, o agente o ratifica *ex ante*, presta anuência ao seu advento [sic]. (BRASIL, 1940).

Verifica-se que o estado de consciência é indissociável do crime doloso, seja na modalidade direta ou eventual. Para esse último, a consciência cinge-se ao fato de que o sujeito - de forma consciente - previu o resultado e assumiu todo o risco de sua ocorrência. Não se vislumbra a possibilidade de previsão de resultado, estando, o agente, inconsciente, como é o caso de alguns eventos de incorporação espiritual, segundo seus praticantes, o que será visto em capítulo próprio.

A existência de vontade e previsão do resultado pressupõe um sujeito íntegro quanto as suas faculdades mentais, sendo indiscutível a indispensabilidade desses elementos para a existência do dolo eventual. Diferente não poderia ser o entendimento de Jesus (2012, p. 331), que assim afirma:

Ocorre o dolo eventual quando o sujeito assume o risco de produzir o resultado, isto é, admite e aceita o risco de produzi-lo. Ele não quer o resultado, pois se assim fosse haveria dolo direto. Ele antevê o resultado e age. A vontade não se dirige ao resultado (o agente não quer o evento), mas sim à conduta, prevendo que esta pode produzir aquele. Percebe que é possível causar o resultado e, não obstante, realiza o comportamento. Entre desistir da conduta e causar o resultado, prefere que este se produza.

Inquestionável, portanto, para configuração de dolo eventual, é a existência da vontade e a previsão antecipada do resultado. Impossível conceber a presença e possibilidade desses dois elementos diante de um sujeito privado da sua plena consciência. Seria um contrassenso total, porquanto se admitiria a repudiada responsabilidade objetiva no direito penal.

Prado (2004, p. 347) também defende que, para a configuração da conduta na modalidade de dolo eventual, a vontade e a previsão de um possível resultado são indispensáveis, aduzindo que a representação de um possível resultado configura o elemento cognitivo do dolo eventual pois, apesar de não querer diretamente a realização do tipo penal, o aceita como possível e provável.

No caso de agente incorporado, é preciso analisar se o fenômeno da incorporação – ou psicofonia, como defendem os Kardecistas – se deu de forma voluntária e consciente e se esta última, a consciência, permaneceu vigente e inalterada durante todo o tempo em que o agente alega estar incorporado ou sob a influência do espírito. Percebe-se que esse ponto – grau de consciência – depende do acervo probatório produzido, que terá, como destinatário final, o juiz que, necessariamente, julgará conforme as suas convicções, consciência e crença. Essas questões serão detalhadas em capítulo próprio, em face de sua importância e profundidade.

Antes de discutir a hipótese da conduta culposa, é importante esclarecer que alguns tipos penais não admitem o dolo eventual, ou seja, exigem, para a sua configuração, dolo direto, que – se for o caso – não ocorrendo, torna a conduta atípica, um mero indiferente penal.

Esses tipos penais estão espalhados pela legislação penal e podem ser identificados através de uma leitura atenta dos elementos que o configuram. Masson (2018, p. 297) sustenta que “há casos, entretanto em que o tipo penal exige expressamente dolo direto, afastando o cabimento do dolo eventual”.

Nesses casos, não há que se falar em assumir o risco do resultado. Para a sua configuração, é imprescindível a vontade direta de produzi-lo. A título de exemplificação, conforme destaca Masson (2018), cita-se o crime de receptação dolosa, na qual o art. 180, *caput*, do Código Penal prevê o dolo direto na expressão “coisa que saber ser produto de crime” (BRASIL, 1940, art. 339). Outro exemplo citado pelo mesmo autor ocorre com o crime de denúncia caluniosa em que se exige a falsa imputação de um crime que o sabe inocente.

Nos casos acima, não existe o dolo eventual, somente se admite a sua configuração em caso de dolo direto. No caso de ação praticada por agente incorporado, a ocorrência torna-se ainda mais difícil, pois deve-se demonstrar, através de todos os elementos de prova admitidos em direito, que o agente tinha a vontade livre e consciente de praticar o crime.

É importante esclarecer que os elementos da conduta dolosa, notadamente a vontade e consciência da prática delitiva, são elementos internos, e sua comprovação depende de indicadores externos. Mister se faz necessário transcrever o entendimento de Winfried Hassemer, citado por Masson (2018, p. 304), quanto à teoria dos indicadores externos:

Para essa teoria, é necessário analisar todas as circunstâncias ligadas à atuação do agente, em três etapas distintas e sucessivas: (a) demonstração do perigo ao bem jurídico; (b) visão do agente acerca desse perigo; e (c) decisão do agente sobre a realização do perigo, atacando o bem jurídico.

Para analisar a responsabilidade penal do agente incorporado quanto aos crimes dolosos, é imprescindível primeiro avaliar o nível de consciência da pessoa durante o fenômeno da incorporação e – superada essa fase –, no caso de plena consciência, dever-se-á observar o aspecto externo de sua conduta, com o objetivo de apurar dos demais elementos do dolo.

3.3 DO CRIME CULPOSO

Além da possibilidade de responsabilização penal por conduta dolosa, o nosso Código Penal também prevê a criminalização de algumas condutas culposas. Para tanto, é indispensável a tipificação excepcional de forma culposa, em outras palavras, é preciso a criminalização da conduta culposa de forma clara e expressa em um tipo penal.

O Código Penal, no artigo 18, inciso II, define o crime culposo como sendo aquele decorrente de uma conduta imprudente, negligente ou imperita, capaz de alcançar determinado resultado tipificado na norma penal. Verifica-se que a conduta do agente, a exemplo do que ocorre nos crimes dolosos, também é necessária para configuração do crime.

De acordo com Bruno (1967, p. 79-80):

A culpa é a forma mais atenuada do elemento psicológico-normativo da culpabilidade. Aí a previsão e a vontade não informam todo processo delituoso. O resultado de dano ou de perigo que configura o crime não é querido nem previsto ou, se previsto, o agente não anui a que ele ocorra. Esse grau atenuado do momento psíquico nos fatos culposos faz que a sua punibilidade só seja admitida por exceção, isto é, só ocorra em relação àqueles crimes para os quais a lei prevê punibilidade a esse título [sic].

O crime culposo diferencia-se do doloso uma vez que, nesse, a conduta é dirigida a um fim ilícito e, naquele, a conduta é mau dirigida, ocorrendo divergência entre a conduta efetivamente praticada da que deveria ter sido realizada, o que revela a inobservância do dever objetivo de cuidado. Na prática, ocorre nítida contradição entre o querido e o realizado pelo agente, conforme aborda Bitencourt (2013).

A configuração da culpa no direito penal depende da ocorrência de seis elementos. São eles: i) conduta voluntária; ii) violação do dever objetivo de cuidado; iii) resultado naturalístico involuntário; iv) nexos causal; v) tipicidade; vi) previsibilidade

objetiva; vii) ausência de previsão. O elemento que merece bastante atenção para o presente trabalho é a voluntariedade da conduta do agente.

De acordo com Greco (2010, p. 190):

A conduta, nos delitos de natureza culposa, é o ato humano voluntário dirigido, em geral, à realização de um fim lícito, mas que por imprudência, imperícia ou negligência, isto é, por não ter o agente observado o seu dever de cuidado, dá causa a um resultado não querido, nem mesmo assumido, tipificado previamente na lei penal.

O autor deixa claro, na citação acima, que o crime culposos pressupõe uma conduta humana voluntária, cujo objetivo é a produção de um resultado lícito e, geralmente, sem quaisquer consequências penais. Mas, em decorrência da inobservância do dever objetivo de cuidado, a conduta alcança resultado diverso do pretendido, não previsto objetivamente pelo agente.

É importante esclarecer que a conduta é voluntária, mas o resultado é diverso do pretendido pelo agente. O núcleo do tipo de injusto nos delitos culposos consiste na divergência entre a ação praticada e a que deveria ter sido realizada, em decorrência da inobservância do dever objetivo de cuidado, conforme aponta Bitencourt (2007). Em outras palavras, o resultado é alcançado em razão da imprudência, da negligência ou imperícia do agente.

Verifica-se que, para a execução do crime culposos, é necessário que o agente esteja consciente no momento em que pratica a ação. No entanto, conforme explicado nos capítulos anteriores, as doutrinas espíritas preveem a possibilidade de completa inconsciência dos médiuns durante determinados fenômenos espirituais, o que afasta a existência da conduta voluntária e consciente. Nas palavras de Costa Jr. (2010), o sujeito deverá ter consciência que está a praticar algo errado e que poderá ser responsabilizado.

Ainda com Costa Jr. (2010, p. 150):

A culpa é a conduta humana voluntária, consistente na ação ou omissão praticada sem a devida atenção ou cuidado, da qual deflui um resultado antijurídico previsível, previsto ou não pelo agente, mas que devia e podia ser evitado.

Além da conduta, outros elementos do crime culposos também reclamam os requisitos da voluntariedade e da consciência. A violação do dever objetivo de cuidado consistente na negligência, imprudência e imperícia, e também depende de uma ação humana volitiva, desejada e, infelizmente, descuidada. De igual modo, o elemento

normativo intitulado de previsibilidade objetiva depende da subsunção do caso à capacidade de previsão do homem médio em situação normal, o que significa estar consciente.

A responsabilidade penal culposa subdivide-se em duas espécies: consciente e inconsciente. A primeira cinge-se no fato de que o agente prevê o resultado e, mesmo assim, opta pela prática da conduta imaginando que – em decorrência de suas habilidades pessoais – não cometerá o crime. A segunda, culpa inconsciente, refere-se às condutas em que o agente não prevê o resultado, que acaba ocorrendo em virtude de sua negligência, imprudência ou imperícia.

A culpa inconsciente não tem qualquer relação com o estado de consciência do agente. Refere-se apenas à capacidade de previsão do resultado, exigindo-se, em qualquer caso, a prática de uma conduta voluntária e consciente. Logo, conclui-se que, para a responsabilização penal na modalidade culposa, é imprescindível o estado de consciência do agente, o que pode ser incompatível com alguns fenômenos religiosos:

De acordo com Greco (2010, p. 198):

A culpa inconsciente distingue-se da culpa consciente justamente no que diz respeito a previsão do resultado; naquela, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente; nesta, o resultado é previsto, mas o agente, confiando em si mesmo, nas suas habilidades pessoais, acredita sinceramente que este não venha a ocorrer. A culpa inconsciente é a culpa sem previsão e a culpa consciente é a culpa com previsão.

Conforme ensina o autor, a diferença entre a culpa consciente e inconsciente resume-se na capacidade de previsão do resultado. Em ambos os casos, exige-se a prática de uma conduta consciente. No caso de condutas praticadas sob o efeito da incorporação espiritual ou de outra atividade mediúnica, é de extrema importância, para fins de responsabilização penal, verificar o estado consciência do médium.

As religiões espíritas explicam a possibilidade de total inconsciência dos médiuns durante as comunicações e manifestações espirituais, apesar de ser bastante raro. No caso de total inconsciência do médium, em observância à responsabilidade penal subjetiva, não haverá a responsabilização penal do agente que – involuntária e inconscientemente – pratica alguma conduta tipificada na norma penal, excepcionando o caso de inconsciência preordenada, que será analisada em outro tópico.

3.4 DA EXCLUSÃO DA CONDUTA

A conduta penalmente relevante é constituída de vontade dirigida a um fim e de sua exteriorização através da ação ou omissão. Tem-se, portanto, que a conduta é formada de um elemento interno e um elemento mecânico externo, que provoca mudança no mundo dos fatos. A doutrina dominante apresenta algumas hipóteses de exclusão da conduta, tornando a ação humana atípica.

Quando o movimento não é diretamente orientado pela vontade e consciência, não se pode falar em conduta penalmente relevante, nas palavras de Bitencourt (2013). A ausência desse importante elemento do fato típico torna a conduta atípica, devendo, o sujeito, ser absolvido.

A principais causas de exclusão da conduta são: i) força física irresistível; ii) movimentos reflexos; iii) estados de inconsciência. Conforme preleciona Greco (2010). Nesses casos, não há ação, uma vez que o agente atua sem dolo e sem culpa, completamente impedido de atuar em conformidade com sua vontade.

No caso de força física irresistível, a ação é despida de vontade, o agente age em decorrência de uma coação física irresistível praticada por terceiros ou em decorrência de um evento da natureza, conforme Zaffaroni, citado por Greco (2010). O autor ainda esclarece que nos primeiros casos teríamos a situação em que o agente é jogado ou empurrado por terceiros contra um objeto ou contra uma pessoa, vindo a danificá-lo ou machucá-la. No segundo caso, ocorreria o mesmo incidente, mas a ação teria como origem uma ventania ou outro fenômeno na natureza.

De acordo com Hungria e Dotti (2016, p. 187):

Na coação física irresistível (*vis absoluta*), o coagido deixa de ser agente, para ser exclusivamente paciente. *Non agit, sed agitur*. Não se pode falar, aqui, nem mesmo em ação (ou omissão) por parte do coagido, pois sua faculdade de agir (ou não agir) é inteiramente tolhida, não passando de um títere à mercê do coator.

Conforme os autores acima citados, na coação física não haverá ação, uma vez que o agente é compelido a exercer o movimento corpóreo de forma involuntária, que decorre da vontade de terceiros ou de caso fortuito ou de força maior, limitando-se à condição de mero instrumento do crime. Nesses casos, o crime é imputado ao terceiro, autor da coação irresistível, consoante disciplina o artigo 22 do CP.

A coação poderá ser exercida por diversos meios físicos aptos a eliminar a capacidade de resistência do agente fulminado a sua vontade. Hungria e Dotti (2016,

p. 190) defendem que o sonambulismo provocado ou a hipnose são *species do genus* “coação irresistível”. Quanto a essas duas espécies de coação – que também afetam a consciência do agente –, trataremos nos próximos itens.

Outra possibilidade de exclusão da conduta são os movimentos reflexos em que há uma reação motora involuntária em decorrência de um estímulo externo que ocorre nos casos em que uma pessoa sofre uma descarga elétrica e pratica movimentos que fogem completamente do seu controle. Também ocorre nos casos em que o médico – para analisar o reflexo do paciente – bate com um martelinho em seu joelho, ocasionando uma ação completamente involuntária, que consiste no levantamento abrupto do membro fustigado, podendo provocar lesões e danos a terceiros.

De acordo com Bitencourt e Conde (2004, p. 45):

São atos reflexos, puramente somáticos, aqueles em que o movimento corpóreo ou sua ausência é dominado por estímulos dirigidos diretamente ao sistema nervoso. Nesses casos, o estímulo exterior é recebido pelos centros sensores que o transmitem diretamente aos centros motores, sem intervenção da vontade, como ocorre, por exemplo, em um ataque epilético. Com efeito, atos reflexos não dependem da vontade.

Na visão dos autores, os atos reflexos são destituídos de vontade, porquanto são movimentos mecânicos e involuntários decorrentes de estímulos externos completamente fora do controle do agente. A ação é automática é consequentemente carente de dolo ou mesmo de culpa, o que afasta qualquer ação penalmente relevante. Segundo Costa Jr. (2012), os movimentos reflexos são desprovidos de impulso psíquico e, sem qualquer intervenção da consciência ou da vontade, o estímulo é transmitido diretamente do centro sensitivo ao centro motor.

Greco (2010) defende que os atos reflexos são reações do corpo a determinados impulsos, capazes de provocar danos a terceiros, contudo, em decorrência da inexistência de conduta, não se pode falar em crime. Pode-se dizer que a conduta externa não é desejada internamente pelo agente, trata-se de um movimento involuntário e incontrolável desencadeado por estímulos externos.

Além das causas acima, o estado inconsciente também excluiu a conduta e alberga, em seu bojo, diversas situações, como o sonambulismo, a hipnose, a embriaguez letárgica, entre outros. Nesses casos, a exclusão da conduta decorre da completa falta de consciência do agente no momento em que pratica a ação ou

omissão. Essas hipóteses são as que mais se encaixam nos casos de incorporação espiritual e demais manifestações do espírito sobre o médium.

As religiões espíritas admitem a possibilidade, em que pese ser extremamente rara, de completa inconsciência do médium durante os rituais religiosos. Na visão do espiritismo religioso, é possível que uma parte do corpo do agente passe a ser guiada e controlada diretamente pelo espírito comunicante, afastando a consciência e o controle do médium sobre essas partes do corpo. Essa situação tem estrita similaridade com a falta de consciência, que é uma excludente de conduta para o direito penal.

Na visão de Bitencourt (2013), os atos praticados por pessoa inconsciente não são orientados pela vontade humana e, por isso, não podem ser considerados penalmente relevantes. A inexistência de consciência retira a capacidade e competência do agente de agir conforme a sua vontade e os atos praticados durante o período de inconsciência não têm qualquer consequência para o direito penal.

Nessa mesma linha de pensamento, o entendimento de Zaffaroni e Pierangeli (2018, p. 396) sustenta que “quando há inconsciência não há vontade e, portanto, não há conduta”. Os autores ainda afirmam que – apesar da ampla discussão no campo da neurologia – não haverá conduta nos casos de sonho fisiológico, de transe hipnótico e sonambulismo (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2018).

Verifica-se que o estado de consciência da pessoa é indispensável para aferição de sua responsabilidade penal. Em outras palavras, pode-se dizer que, mesmo havendo ação humana, poderá não haver conduta penalmente relevante e o fato praticado pelo agente inconsciente ser atípico. Conforme verificado nos tópicos anteriores, existe a possibilidade, segundo as doutrinas e religiões ligadas ao espiritismo, de falta de consciência do médium durante alguns fenômenos espirituais.

O estado físico e psíquico do médium deverá ser analisado no caso concreto. Considerando que o estado de inconsciência é uma possibilidade, imprescindível à aferição da condição do médium através das diversas provas admitidas em Direito. O que não se pode admitir é a responsabilidade penal objetiva do médium, porquanto ofenderia importantes princípios constitucionais e legais.

3.5 DO ESTADO DE INCONSCIÊNCIA PREMEDITADO

O estado de inconsciência pode resultar na exclusão da conduta penalmente relevante, conforme explanado em linhas pretéritas. Contudo, não terá a mesma solução os casos em que a pessoa se coloca em estado de inconsciência para o fim claro e específico de praticar crimes. É importante esclarecer que não se desconhece a lisura, a honestidade, a probidade das religiões em geral que, através da fé e da crença, buscam o desenvolvimento da sociedade e evolução da humanidade.

A proposta do presente trabalho, em completo respeito e admiração a todas religiões, é analisar, em tese, os limites do direito penal quanto às condutas praticadas durante alguns rituais religiosos, notadamente aqueles que podem retirar o poder de decisão dos médiuns deixando-os inconscientes, conforme as crenças de algumas religiões ligadas ao espiritismo.

Malgrado é a possibilidade de exclusão da conduta em face da inconsciência, porém, essa mesma solução não se estende aos casos em que a pessoa se coloca nesse estado com o fim claro e específico de praticar a ação. Trata-se da hipótese de inconsciência pré-ordenada ou da involuntariedade procurada. Ou seja, mesmo que no ato da ação a pessoa esteja completamente inconsciente, não haverá a exclusão da conduta e o agente responderá pelos seus atos.

A responsabilidade penal nesses casos é explicada pela teoria da *actio libera in causa* que, para Bitencourt (2013), atualmente não se limita apenas aos casos de inconsciência preordenada, porquanto se aplica também aos casos em que o agente se deixa arrastar ao estado de inconsciência. Aplica-se essa teoria para responsabilizar o sujeito que pretende praticar um crime, mas, por não ter coragem suficiente em executar a conduta delitiva, se coloca em estado de inconsciência.

Percebe-se que, nesses casos, a vontade, ou seja, o dolo é anterior ao estado de não consciência. O sujeito desvirtua os dogmas religiosos e se coloca a praticar crimes, denegrindo a crença e a fé das pessoas. Na verdade, isso não faz parte do que se prega nas diversas religiões professadas no Brasil. Nenhuma religião defende ou tolera a prática de violência de nenhuma espécie.

De acordo com Roxin, citado por Bitencourt (2013, p. 492):

A problemática da *actio libera in causa* caracteriza-se naqueles casos em que o agente é inimputável no momento da realização da conduta típica, havendo agido dolosa ou culposamente em um momento anterior, em que ainda era um sujeito imputável.

A teoria em questão compatibiliza o princípio da vedação da proteção deficiente com o princípio de que não há pena sem culpabilidade. Para tanto, defende-se que a análise da consciência e vontade, ou seja, o dolo e a culpa, sejam verificados quanto ao período anterior à prática delitiva, não obstante a condição do agente no momento em que executa o fato típico.

Nas palavras de Greco (2010) a teoria da *actio libera in causa* explica que a imputabilidade do sujeito pelo resultado decorre da vontade livre e consciente de se colocar no estado de inconsciência. Com as devidas vênias, acreditamos que, para afastar a responsabilidade penal objetiva, além da vontade deliberada de alcançar o estado incôscio, o agente deve ter se posicionado no sentido de querer produzir o resultado futuro.

Grosso modo, os elementos subjetivos do tipo penal são verificados antes do estado vegetativo do agente, sendo, o resultado, não obstante à completa incapacidade do agente, imputado a ele. Essa solução foi desenvolvida e construída pela teoria da *actio libera in causa*, sem a qual não haveria responsabilidade penal.

Desta forma, temos que – malgrado repúdio total das religiões professadas no Brasil – o sujeito que se permite atingir a incapacidade total através dos rituais religiosos, com o fim de praticar crimes, além da reprovação religiosa, também atrairá a reprovação do sistema penal, incumbido de resguardar e proteger os bens mais importantes e preciosos da sociedade.

Verifica-se que a responsabilidade penal deixa de ser um problema para o direito material, no sentido de norma jurídica, e passa a ser um problema referente à comprovação dos fatos, ou seja, para o direito processual penal. A prova de que o agente se colocou naquela posição para o fim de praticar crimes incumbirá a quem alega. Essa comprovação poderá ser feita por qualquer meio admitido em direito, respeitando-se os limites da dignidade da pessoa humana e da moralidade.

4 DAS PROVAS

Conforme discutido nos tópicos anteriores, as doutrinas e religiões espíritas admitem a possibilidade excepcional e rara de completa inconsciência do médium durante alguns rituais religiosos. As condutas desenvolvidas nesse estado, não se tratando de inconsciência preordenada, são atípicas por lhes faltarem consciência e vontade.

Defende-se essa ideia porque as doutrinas jurídicas afastam a conduta do agente em estado de inconsciência, que podem ter como causa inúmeras situações e possibilidades. A possível inconsciência em decorrência de fenômenos religiosos enquadra-se em umas dessas situações, pois, à luz da doutrina espírita, existe a real possibilidade de inconsciência mediúnica durante alguns rituais religiosos.

De acordo com Zaffaroni e Pierangeli (2011, p. 382-383):

Há certos estados dos indivíduos – nem todos eles patológicos – cuja natureza no campo da neurologia é muito discutível, estando submetida a intensa investigação. Tais são os casos do sonho fisiológico e do transe hipnótico. Ante a dúvida acerca da natureza destes estados, devemos concluir que o sonho e o transe hipnótico constituem casos de ausência de conduta. Cabe incluir neste rótulo também os episódios sonambúlicos.

Na visão dos autores, apesar de não tratarem diretamente do caso de transe mediúnico, o sonambulismo e o transe hipnótico excluem a conduta penalmente relevante. Esclarecem, ainda, que a dúvida quanto à natureza desses estados deve militar em prol da falta de consciência e inexistência de conduta. Entendemos que o mesmo raciocínio, a depender do contexto probatório, deve ser aplicado ao médium inconsciente (ibidem).

É importante esclarecer que, constatando a plena capacidade e consciência do médium durante os fenômenos religiosos, haverá a devida responsabilização penal nos termos da lei. Vale destacar que nenhuma religião ligada ao espiritismo defende a prática de crimes, ao contrário, repudiam a utilização do nome da religião para tal fim. As religiões, de forma geral, pregam o amor ao próximo, a caridade, a fé a serviço da cura, o fim do sofrimento, o desenvolvimento espiritual, etc.

Entretanto, na hipótese de inconsciência do médium durante a interação com o mundo espiritual, não haverá conduta penalmente reprovável, em outras palavras, não haverá crime. O estado do religioso deverá ser analisado no caso concreto, através da diversidade probatória admitida em direito.

Verifica-se que o problema deixa o campo do direito material para abrigar-se no direito processual, notadamente quanto à comprovação de fatos. Para a efetiva responsabilização penal, dever-se-á demonstrar o estado de consciência do médium durante a comunicação com o mundo espiritual.

O conceito de prova é extremamente amplo. Para Bueno (2007), o léxico “prova” traduz a ideia de demonstração, de testemunho, de sinal, de documentos justificativos. Para o direito, a definição de prova no campo jurídico apresenta diferentes vieses, mas todos com relativa simbiose e integração, sendo certo que todos eles visam o reconhecimento e estabelecimento da verdade jurídica. Conforme explanado acima, a verdade que se busca e que pode ser encarada como fato controvertido é o nível de consciência do médium durante a sessão espiritual.

De acordo com Tourinho Filho (2008, p. 2013):

Provar é, antes de mais nada, estabelecer a existência da verdade; e as provas são os meios pelos quais se procura estabelecê-la. Provar é, enfim, demonstrar a certeza do que se diz ou alega. Entendem-se, também, por prova, de ordinário, os elementos produzidos pelas partes ou pelo próprio Juiz visando a estabelecer, dentro do processo, a existência de certos fatos. É o instrumento de verificação do *thema probandum*. Às vezes, emprega-se a palavra prova com o sentido de ação de provar.

Na visão do autor, as provas buscam, na medida do possível, alcançar a verdade dos fatos alegados pelas partes. Ordinariamente, os elementos produzidos por determinação ou por intermédio do magistrado também são compreendidos como instrumentos de provas. Além disso, a palavra prova pode, eventualmente, ser compreendida como a ação de provar.

A definição de prova tangencia e toca o conceito de processo, porquanto ambos têm como fundamento apurar determinados fatos relevantes para que surtam efeitos na esfera penal, conforme entende Messias (2001). O processo tem como finalidade, através do desencadeamento de atos processuais, a apuração da verdade para que, ao final, o seu destinatário direto decida sobre os fatos aduzidos em juízo. É neste ponto, segundo o autor, que a definição de prova e de processo penal se aproximam.

De acordo com Pacelli (2012, p. 317):

A prova judiciária tem um objetivo claramente definido: a reconstrução dos fatos investigados no processo, buscando a maior coincidência possível com a realidade histórica, isto é, com a verdade dos fatos, tal como efetivamente ocorridos no espaço e no tempo. A tarefa, portanto, é das mais difíceis, quando não impossível: a reconstrução da verdade.

Para o autor acima citado, a prova judiciária visa a reconstrução dos fatos, buscando a maior aproximação possível da verdade. A reconstrução histórica terá como destinatário o juiz, que julgará conforme o que lhe for apresentado, verificando-se sempre as alegações das partes envolvidas no processo, que atuarão com o objetivo de demonstrar e fazer valer a sua versão. Conforme preleciona Cordeiro (2019), no sistema acusatório o ônus probatório é exclusivo da parte.

No caso de fatos envolvendo pessoas influenciadas por espíritos, além da análise probatória quanto à autoria e materialidade, dever-se-á apurar – para fins de responsabilização penal – o grau de consciência do médium durante a sessão ou culto religioso. A verificação dessa circunstância é essencial para a responsabilização penal dos envolvidos, pois a conduta consciente e voluntária é indispensável para configuração da responsabilização penal, nos termos da conceituação analítica de crime à luz do finalismo.

4.1 DO OBJETO DE PROVA

Além da comprovação da materialidade e da autoria, também será objeto de prova o estado de consciência do médium durante o período de transe espiritual. A responsabilidade penal ficará condicionada à efetiva demonstração e comprovação desse fato, que será imprescindível à responsabilização penal.

Para Rangel (2009), o objeto da prova poderá ser qualquer fato, coisa ou acontecimento a ser analisado pelo juiz para o fim de eventual aplicação da lei penal, incluindo-se todas as circunstâncias que permeiam o caso. Complementa, o autor, informando que o objeto da prova é basicamente o *thema probandum*, que servirá de base para imputação feita pelo Ministério Público.

Nessa mesma linha, o entendimento de Renato Brasileiro (LIMA, 2019, p. 616) define o objeto da prova nos seguintes termos:

Costuma-se dizer que o objeto da prova são os fatos que interessam à solução de uma controvérsia submetida à apreciação judicial. A nosso ver, contudo, o objeto da prova não são os fatos pois jamais será possível se atingir a reconstrução integral do que efetivamente ocorreu. Na verdade, o objeto da prova é a verdade ou falsidade de uma afirmação sobre um fato que interessa à solução do processo. São asserções feitas pelas partes que interessam à solução da controvérsia submetida à apreciação judicial.

Conforme preleciona o autor, a verdade ou falsidade de uma afirmação será objeto de prova. No caso do presente trabalho, o objeto da prova será o estado de

consciência ou inconsciência do médium durante o transe espiritual, dependendo da tipificação do fato dessa comprovação. Conforme explicitado em linhas pretéritas, a inconsciência – não sendo preordenada – afastará o dolo e, conseqüentemente, o crime.

É importante esclarecer que a doutrina é uníssona em afirmar que a consciência precede o dolo e que a sua inoccorrência extingue a conduta penalmente relevante. Apesar de não constar expressamente em nenhuma bibliografia doutrinária a exclusão da conduta em razão da incorporação espiritual ou de outros fenômenos religiosos, a construção mais acertada é a de que a falta de comprovação da consciência, ou ainda, a inconsciência comprovada exclui o crime em qualquer circunstância, excetuando-se apenas a preordenada.

A ocorrência da conduta dolosa e consciente deverá e poderá ser demonstrada através de qualquer meio de prova admitida em direito. Nesse sentido, destaca-se que o nosso sistema processual penal admite, em homenagem ao princípio da verdade real, a existência de vários meios de produção de prova.

4.2 DOS MEIOS DE PROVA

Os meios de produção de prova são os procedimentos adequados para se alcançar, na medida do possível, a realidade dos fatos discutidos em juízo. E o processo é a ferramenta adequada para reconstrução histórica dos fatos através dos meios de produção de prova, cujo objetivo prioritário é o convencimento do juiz, conforme Távora e Alencar (2018).

Nesse mesmo sentido é o posicionamento de Tourinho Filho (2008), para quem o meio de prova é tudo quanto possa servir, de forma direta ou indireta, à comprovação da verdade de um fato, que pode se dar através de testemunhas, documentos, perícias, etc. O código penal, de forma exemplificativa, apresenta um rol dos meios probatórios, sem, contudo, exauri-lo.

No entanto, malgrado a consistente amplitude dos meios de produção de prova, a busca da verdade dos fatos encontra limites previamente definidos na Constituição Federal, notadamente o respeito aos direitos e garantias individuais, cujo objetivo principal é afastar as provas ilícitas, conforme defende Pacelli (2012). Em outras palavras, respeitando-se os princípios insertos na constituição e na legislação ordinária, as partes poderão produzir as provas necessárias a comprovação da sua

versão. No caso do presente trabalho, o objeto da prova é o nível de consciência do médium durante o transe espiritual.

A prova do dolo que pressupõe o estado de consciência durante a execução da conduta incumbe, a quem alega, a presença dessas circunstâncias, consoante disciplina o artigo 156 do CPP. Conforme leciona Tourinho Filho (2008), trata-se de um ônus processual, o que difere de obrigação das partes. Alcalá-Zamora, citado por Tourinho Filho (2008, p. 245), destaca que as alegações não comprovadas “*no podrían ser tomadas en cuenta como base para la decisión*”.

Diferente não é o entendimento de Távora e Alencar (2018, p. 645):

O ônus da prova é o encargo atribuído à parte de provar aquilo que alega. A demonstração probatória é uma faculdade, assumindo a parte omissa as consequências de sua inatividade, facilitando a atividade judicial no momento da decisão, já que não foi exitoso em provar, possivelmente não terá reconhecido o direito pretendido.

Os autores acima esclarecem que o ônus probante será da parte que alega. Dessa forma, é razoável concluir que caberá à acusação a comprovação dos fatos alegados na peça acusatória, restando ao réu ou querelado o ônus de comprovar qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade.

De acordo com Tourinho Filho (2008, p. 245):

Cabe, pois, à parte acusadora provar a existência do fato e demonstrar sua autoria. Também lhe cabe demonstrar o elemento subjetivo que se traduz por dolo ou culpa. Se o réu goza da presunção de inocência, é evidente que a prova do crime, quer a parte *objecti*, quer a parte *subjecti*, deve ficar a cargo da acusação.

A prova da materialidade e autoria, bem como a demonstração do tipo subjetivo, dolo ou culpa, incumbirá à acusação, quer seja o ministério público quer seja o querelante, no caso de ação penal pública ou privada, respectivamente. A falta de demonstração e comprovação desses elementos – objetivos e subjetivos – conduzirá à absolvição do réu pela insuficiência de provas.

Desse modo, no caso de fato supostamente punível praticado por agente incorporado, caberá, ao acusador público ou privado, a comprovação da configuração dos elementos objetivos e subjetivos que formam o tipo penal. É importante destacar que a conduta dolosa ou culposa exige, necessariamente, um agente em pleno estado de consciência. Conforme esclarecido alhures, as condutas praticadas por agente inconsciente serão consideradas atípicas.

A verificação de comprovação dos elementos subjetivos do tipo penal não é tarefa fácil. Para Messias (2001), deve-se se ater, inicialmente, ao exame do *animus*, que é a predisposição psicológica demonstrada pelo agente através de fatos externos, anteriores à conduta tipificada na norma penal.

Segundo esse mesmo autor (2001, p.114-115):

A prova que se busca só pode ser encontrada no exame do estado psicológico, em confronto com todas as demais circunstâncias que possam concorrer para o esse exame e, em especial, com os motivos que determinaram a ação do agente, incluindo no seu animus, para se concluir se teria havido uma consciência de antijuridicidade. Remotamente poderá ser uma prova material, mas será sempre uma demonstração de conclusões meramente intelectivas, fornecidas por esses fatos anteriores já demonstrado.

Conforme se verifica nas citações acima, o elemento subjetivo pertence à alma humana e sua comprovação deverá ser aferida através de raciocínio lógico dedutível que envolve o comportamento e as atitudes anteriores do agente. Segundo messias (2001), dever-se-á verificar também os fatores psicológicos, a personalidade do agente, os instintos, as tendências, os vícios, os costumes e tudo o mais possa ajudar na apuração da verdade.

No caso de agente incorporado, qualquer estado de animosidade entre o médium e a vítima pode ser apto a interferir no convencimento do magistrado. Esse fato pode ser capaz de incutir na mente do julgador que o agente estava consciente e que detinha o dolo de praticar o delito ou então conduzir ao entendimento de que o estado de inconsciência foi preordenado.

Percebe-se que a consciência e os elementos subjetivos são comprovados através do comportamento e das atitudes externas do agente, anteriores à prática delitiva. Caberá, portanto, à acusação carrear aos autos todos os elementos de provas, anteriores e exteriores, aptas a convencer o magistrado. Nesse sentido, o Ministério Público terá ao seu dispor um sem-número de meios probatórios.

De acordo com Tourinho Filho (2008, p. 219):

Vigorando no Processo Penal o princípio da verdade real, é lógico não deva haver qualquer limitação à prova, sob pena de ser desvirtuado aquele interesse do Estado na justa atuação da lei. A atitude do Juiz no cível, doutrina Dellepiane, é, em certo modo, passiva, e a prova reveste, então, o caráter de uma confrontação. No juízo, criminal é diferente. Não se achando em presença de verdades feitas, de um acontecimento que se lhe apresente reconstruído pelas partes, está obrigado a procurar, por si mesmo, essas verdades.

Malgrado a amplitude dos meios de prova, não vigora o absoluto princípio da liberdade probatória. A atividade de produzir provas deve ser compatibilizada com os preceitos insertos na Constituição Federal. Dessa forma, dever-se-á respeitar os princípios da dignidade da pessoa humana, da moralidade, entre outros, sob pena de configurar prova ilícita e inservível ao processo penal.

A lei processual penal elenca alguns meios de prova, disciplinando-os. Contudo, essa normatização não limita os meios probatórios. Segundo Tourinho Filho (2002) não há nenhum impedimento à produção de outras provas além daquelas previstas nos artigos 158 a 250 do CPP. Reforça o autor que a única limitação, de modo geral é o respeito aos princípios da moralidade e dignidade da pessoa humana.

Esse posicionamento é reforçado pelo teor da norma inserta no artigo 6º, inciso III do CPP, que disciplina que o delegado de polícia, ao tomar conhecimento de uma infração penal, deverá colher todas as provas para o esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias, conforme Tourinho Filho (2002). Segundo o autor, esse dispositivo legal corrobora com a amplitude dos meios de prova, cujo principal objetivo é o alcance da verdade dos fatos.

Desta forma, as autoridades responsáveis pela investigação e acusação dispõem de um amplo sistema de produção de provas para comprovação dos fatos e suas circunstâncias. O objetivo é descortinar a verdade. No caso de condutas praticadas por pessoas sob o efeito do transe espiritual, é imprescindível a comprovação do dolo e do estado de consciência do médium.

4.3 DA PROVA MEDIÚNICA

O presente trabalho busca analisar a responsabilidade dos médiuns durante o transe espiritual. Conforme exposto em linhas pretéritas, no ritual espírita, o médium poderá permanecer consciente ou semiconsciente e, em raríssimos casos, completamente inconsciente, conforme explica a doutrina espírita.

No caso de plena consciência, a responsabilidade dos médiuns é evidente. E em caso de infração à norma jurídica, responderá pelos atos praticados durante o ritual religioso. No caso de semiconsciente, dever-se-á aferir o seu grau, pois, caso não consiga ter qualquer controle da situação, a exemplo da completa inconsciência, não haverá conduta para o direito penal.

A comprovação desses fatos, notadamente o grau de consciência, que é requisito indispensável à configuração do dolo e da culpa, poderá ser feita através de qualquer prova admitida em direito. E, assim, indaga-se: é possível, juridicamente, a produção de prova mediúnica? Vale esclarecer que há registros na jurisprudência brasileira de utilização de prova mediúnica para comprovação de fatos ocorridos nas relações entre pessoas.

A resposta que se busca é a possibilidade de comprovação de fatos ocorridos, em tese, na relação existente entre o mundo espiritual e o mundo terreno, conforme defende a doutrina espírita. Entendemos que, existindo a possibilidade de comprovação mediúnica de fatos ocorridos entre homens, com muito mais razão comprovará fatos ocorridos entre os dois mundos (espiritual e terrestre).

O fato a ser comprovado decorrerá, em tese, de ação provocada por um espírito sobre o corpo de um médium inconsciente e sem qualquer poder de controle sobre o próprio corpo. Inicialmente, em busca da verdade real, poder-se-ia buscar as provas secundárias ou indiretas. Nesse sentido, é importante esclarecer que a literatura espírita apresenta casos em que o médium, durante o transe, fala outras línguas ignoradas por ele, inclusive línguas mortas. Há relatos também de atitude e comportamentos adotados pelo agente incorporado totalmente estranhas às aptidões do médium. Esses fatos podem influenciar no livre convencimento do magistrado.

É certo que a comprovação do dolo não é tarefa fácil, e a demonstração da consciência segue o mesmo destino. Conforme ensina Messias (2001) a prova do dolo poderá depender do auxílio de outras ciências que penetrem na mente e apresentem o caminho que essa mente percorreu e assim comprova-se a vontade do homem no momento da ação.

Além dessa possibilidade, conforme já explanado em linhas pretéritas, sustenta esse mesmo autor que o dolo poderá ser comprovado por fatos anteriores à conduta praticada pelo agente. Em outras palavras, os fatos pretéritos, como ira, indisposição, entreveros, ameaças entre os envolvidos poderá, por conclusões intelectivas, apontar a existência do dolo ou mesmo – caso não demonstre a consciência do autor – poderá demonstrar a premeditação do estado de inconsciência, a *actio libera in causa* (ibidem).

Outra possibilidade é a utilização da prova mediúnica. Essa auxiliaria a busca da verdade, podendo interferir no convencimento dos juízes togados ou leigos. Ponto nodal é a possibilidade jurídica da produção desse meio de prova no sistema jurídico

brasileiro. É possível encontrar, na doutrina brasileira, posicionamentos em todos os sentidos.

Na esfera processual civil, o professor Didier Jr. e Braga (2013) em artigo científico publicado na revista de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia¹⁸, admitem a utilização da carta psicografada, espécie de prova mediúnica, apenas em ambiente jurisdicional privado, notadamente no processo arbitral, porquanto esse pressupõe a plena capacidade das partes e os direitos envolvidos são disponíveis. Dessa forma, negam a utilização ampla e irrestrita deste meio de prova no âmbito jurisdicional estatal público, em face de sua ineficácia probatória e ilicitude.

De acordo com esses mesmos autores (DIDIER JR.; BRAGA, 2013, p. 19):

O processo jurisdicional é espaço público e a psicografia, como manifestação de crença religiosa e existencial, é uma experiência inerente a espaço privado (relativo aos adeptos ou simpatizantes do espiritismo). Dessa forma, a decisão do Estado-juiz, que admite a inserção de carta psicografada no processo jurisdicional, como registro de um testemunho espiritual, atribuindo-lhe força probatória, lastreia-se em motivação particularmente religiosa. Prestigia-se a doutrina espírita e suas práticas (como a psicografia), em detrimento e desrespeito às demais crenças (e, também, à atitude de descrença).

Dessa forma, defendem os processualistas acima que a carta psicografada é um meio de prova ilícito e inconstitucional, tanto para o direito civil como para o direito penal, razão pela qual não deverá ser aceita nos processos judiciais em geral. Sem embargos ao posicionamento desses autores, outros doutrinadores e juristas compreendem de forma diferente.

De acordo com Flávio Tartuce (2006, p. 36)¹⁹:

É primordial, entretanto, que o aplicador do direito enquadre a prova psicografada como sendo uma prova legítima, lícita e moral; sendo importante lembrar que a Constituição Federal proíbe a utilização de qualquer prova ilícita no seu art. 5º, inc. LVI. Aqui, mais uma vez, entra em cena a necessidade de consciência do aplicador do direito quanto à doutrina espírita, para preenchimento do conceito vago de prova moral.

¹⁸ DIDIER JR, Fredier; BRAGA, Paula Sarno. Carta psicografada como fonte de prova no Processo Civil. **Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia**. Bahia, n. 25, 2013. Disponível em: <<https://www.google.com/search?q=prova+mediunica+fredie+didier&oq=prova+mediunica+fredie+didier&aqs=chrome..69i57.19822j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>>. Acesso em: 01 out. 2019.

¹⁹ Artigo publicado na Revista Consulex. Ano 10, n. 229. Brasília: 31 de julho de 2006. p. 32-35. Disponível em: < <http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/16338/breves-consideracoes-quanto-a-utilizacao-da-prova-psicografada-no-juizo-civel>>. Acesso em: 01 out. 2019.

Conforme destacado acima, o autor defende a legitimidade, a licitude e a constitucionalidade da carta psicografada como meio de prova. Sustenta, ainda, que o Código de Processo Civil, artigo 332, apresenta um rol exemplificativo, *numerus apertus*, dos meios de prova e assim também é o Código Civil, que apenas exemplifica alguns meios de produção de provas, cujo objetivo é a comprovação da realidade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa.

No processo penal, Tourinho Filho (2008, p. 219-220) defende a liberdade dos meios de produção de prova em homenagem ao princípio da verdade real, abolindo-se a ideia de taxatividade do Código de Processo Penal, contudo, esclarece sobre a necessidade “de se vedar qualquer meio probatório que atente contra a moralidade ou violente o respeito à dignidade humana”. No caso do presente trabalho, não se vislumbra nenhum impedimento para a produção da prova mediúnica, que deverá ser valorada pelo magistrado em comunhão com as demais provas.

A limitação probatória tem como escopo principal afastar condenações subsidiadas por provas ilícitas. Nas palavras de Rangel (2009), a vedação da prova ilícita é inerente ao próprio Estado Democrático de Direito, que não admite a punição do indivíduo a qualquer preço, a qualquer custo. A atividade estatal de repressão ao crime, que necessariamente envolve a produção de provas, deve respeitar as garantias individuais.

De acordo com Tourinho Filho (2008, p. 226):

Se a Magna Carta proíbe a admissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, evidente não mais poderem ser admitidas as provas obtidas em afronta à dignidade humana e a outros direitos fundamentais do homem, de que trata a Lei das Leis. A busca da verdade real, ou verdade processual, como preferimos, nos dias de hoje, “non es um valor absoluto sino que se halla limitada por los valores éticos y jurídicos del Estado de Derecho”. Se a Lei Fundamental garante que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”; se ela declara invioláveis “a intimidade e a vida privada”; se ela assegura aos presos “o respeito à integridade física e moral”; se ela proclama “a inviolabilidade do domicílio e o sigilo da correspondência” e, coroando toda essa série de garantias, declara “serem inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”; se a lei proclama que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, evidente que essa presunção somente poderá ser enfraquecida por provas que hajam sido colhidas com as garantias do devido processo legal.

Conforme verificado acima, os meios de produção de prova no Direito brasileiro são decerto amplos e irrestritos, encontrando-se limitações apenas nos direitos e garantias individuais que, tradicionalmente, protegem os cidadãos dos abusos e

arbitrariedades do Estado. Sendo assim, não se vislumbra uma condenação com base em provas ilícitas.

É consenso doutrinário e jurisprudencial que a prova ilícita não poderá prejudicar o réu. No entanto, malgrado posicionamento de que as provas mediúnicas são lícitas, conforme se verá mais adiante, há o entendimento doutrinário no sentido de que a prova, mesmo sendo ilícita, poderá ser utilizada no processo penal para beneficiar o réu. Conforme Rangel (2009) a questão visa evitar o inconveniente de o inocente não poder fazer prova de sua inocência, mesmo violando a lei.

Rangel ainda sustenta (2009, p. 439) que:

Afirmamos ser aparente a infringência da lei por entendermos que o estado de necessidade exclui a ilicitude, pois a necessidade de salvar o interesse maior (liberdade de locomoção), sacrificando o menor (sigilo das comunicações telefônicas) em uma situação não provocada de conflito extremo, justifica a conduta do réu. Estará ele (réu) agindo de acordo com o direito e não de forma contrária.

Percebe-se que a limitação da prova ilícita deve ser ponderada em favor do réu, que não poderá ser condenado com fundamento em provas reconhecidamente nulas, nos termos da legislação. No entanto, a liberdade, que é a regra do nosso sistema, deve ser alcançada a todo e qualquer custo, inclusive com a produção de provas tecnicamente classificadas como ilícitas, porquanto não é razoável condenar um sujeito realmente inocente.

Defendendo a utilização da prova ilícita em favor do acusado, Pacelli (2012, p. 366) aduz que a prova de inocência do réu deverá ser sempre aproveitada, em quaisquer circunstâncias, porquanto, em um Estado de Direito é inconcebível a condenação de um cidadão que o próprio Estado sabe que é inocente. Verifica-se que na busca da inocência o princípio da verdade real é absoluto e não haverá limitações quanto a produção de provas, mesmo que sejam ilícitas.

Ademais, eventuais excessos, ilicitudes e práticas delitivas durante a produção de provas da inocência, poderão ser amparadas pela excludente de ilicitude denominada de Estado de necessidade. No caso da prova mediúnica, mesmo o entendimento, a nosso ver equivocado, de que se trata de prova ilícita, se for para inocentar o acusado, deverá ser irrestritamente aceita.

É imperioso asseverar que não há em nosso sistema nenhuma proibição quanto a produção e utilização de prova mediúnica que deverá ser valorada em harmonia com as demais provas do processo, não havendo qualquer hierarquia entre

elas na valoração e convencimento do magistrado. Nesse sentido, é importante registrar as tentativas frustradas de alguns membros de poder legislativo de extirpar do nosso sistema a prova mediúnica, notadamente a carta psicografada.

O primeiro projeto de lei apresentado com esse fim foi de autoria do ex-deputado federal, Bispo Rodovalho, que apresentou o PL n. 1.705/2007, objetivando alterar o artigo 232 do CPP. A redação original e atual disciplina que “consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares” (BRASIL, 2007). A proposta sugeria a inclusão do termo “exceto os resultantes de psicografia” ao final do artigo. O objetivo era inibir o valor probatório de textos psicografados no ordenamento jurídico brasileiro.

O relator do projeto na comissão de constituição de justiça, deputado Neucimar Fraga, opinou pela aprovação do projeto em questão, sob os fundamentos: i) de que o Estado brasileiro é laico o que significa a impossibilidade de que um ato do poder judiciário seja praticado com base em prova sobrenatural; ii) a carta psicografada é um documento anônimo e a CF admite a manifestação do pensamento, mas veda o anonimato; iii) o documento psicografado não comporta contraditório afrontando os princípios do devido processo legal.

Apensado a esse projeto, seguiu outro projeto de lei, de autoria do deputado federal Costa Ribeiro, PL n. 3.314/2008, qual sugeria pela inclusão de parágrafo no artigo 232 do CPP com a seguinte redação: “§ 2º Não se considera documento o texto psicografado”. Verifica-se, aqui, mais uma tentativa de afastar o valor probatório dos documentos mediúnicos. No entanto, as duas tentativas fracassaram, porquanto os projetos de lei não passaram na comissão de constituição de justiça.

O deputado Federal Itagiba, em seu voto, refundando a constitucionalidade e juridicidade do projeto asseverou que: i) o juiz não verificará todas as provas do processo e não somente a carta psicografada e o projeto afronta a livre apreciação das provas; ii) ofende a liberdade de pensamento e credo previstos na constituição; iii) arranha os princípios liberdade religiosa e da ampla defesa insertos na lei maior; iv) não trata-se de documentos anônimos uma vez que os documentos são assinados e as assinaturas já foram atestadas e validadas por peritos através de exame de grafoscopia; v) a proposta atinge a laicidade do Estado.

Digno de nota foi o entendimento e o voto do deputado Antônio Carlos Biscaia, que inadmitiu os dois projetos de lei, entendendo que o tema já se encontra suficientemente regulamentando e disciplinado pelas normas do direito brasileiro no

sentido de desamparar a prova mediúnica dos processos judiciais. Dessa forma, rejeitou os projetos de alteração legislativa.

A verdade é que, por razões distintas, os dois projetos foram arquivados, não havendo qualquer proibição expressa à utilização da prova mediúnica nos processos judiciais em geral. Dessa forma, a prova mediúnica, em homenagem ao princípio da verdade real, não poderá ser desprezada, devendo ser analisada em consonância com as demais provas do processo. Essa análise contextualizada, além de interferir no convencimento do juiz, também possibilitará o exercício do contraditório.

A busca da verdade real, notadamente em prol da defesa, transcende à importância do meio e do modo de produção de prova e concentra-se mais em seu conteúdo. Quanto a esse, poder-se-á ser responsabilmente confrontado com os demais elementos probatórios constantes nos autos do processo. A carta psicografada, espécie de prova já utilizada em processos judiciais afetos ao tribunal do júri, constará possível depoimento da vítima, que certamente poderá ter a sua caligrafia periciada e as informações confrontadas.

Na apreciação das provas, o juiz leigo e o togado deverão despir-se de qualquer preconceito sob pena de incorrer em erro (TOURINHO FILHO, 2008). O autor acredita que o pré-julgamento do magistrado na valoração das provas poderá levar tudo a perder. No nosso sistema, o juiz togado é livre para decidir conforme as suas convicções, analisando e ponderando todas as provas produzidas legalmente, incluindo-se a prova mediúnica, porquanto atende todos os requisitos da constitucionalidade, legitimidade e legalidade.

4.4 DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO

A apreciação das provas, ao longo dos tempos, passou por diversas fases, “amoldando-se às convicções, às conveniências, aos costumes e ao regime político de cada povo” (TOURINHO FILHO, 2008, p. 248). O sistema que prepondera hodiernamente na legislação brasileira é o da livre convicção ou persuasão racional quanto aos julgamentos afeto aos juízes togados e o da íntima convicção ou da prova livre quanto aos processos de competência do tribunal do júri, ou seja, ao corpo de jurados.

De acordo com Tourinho Filho (2008, p. 250):

De acordo com o sistema da íntima convicção, o julgador não está obrigado a exteriorizar as razões que o levam a proferir a decisão. O juiz atribui às provas o valor que quiser e bem entender, podendo, inclusive, decidir valendo-se de conhecimento particular a respeito do caso, mesmo não havendo provas nos autos. Ele decide de acordo com a sua convicção íntima, sem necessidade de fundamentar a sua decisão.

Considerando a desnecessidade de fundamentação da decisão e a íntima convicção dos jurados, não se vislumbra qualquer dificuldade na utilização, aceitação e apreciação das provas mediúnicas nos casos afetos ao Tribunal do Júri, que detém a competência para julgamento dos crimes mais graves do ordenamento jurídico brasileiro que são os dolosos contra a vida. Nesse ponto, seria incoerente não aceitar a utilização dessas provas nos julgamentos de crimes mais brandos.

A utilização da prova mediúnica, mormente a psicografia, tornou-se prática recorrente em julgamentos do Tribunal do Júri. É possível identificar diversos casos na jurisprudência em que a vítima, por intermédio de um médium, explicou, através da psicografia, a dinâmica dos fatos que resultaram em seu desencarne (termo utilizado pela doutrina espírita para designar o processo em que o espírito é desligado do corpo físico e retorno ao plano espiritual)²⁰. A apresentação da carta psicografada, em diversos casos, convenceu os jurados a absolver o réu. Alguns casos serão retratados em tópico próprio.

No sistema da livre convicção ou persuasão racional, é a expressão da vontade do legislador que concede ao magistrado a livre apreciação das provas produzidas no processo (RANGEL, 2009). Verifica-se a existência de certa liberdade ao magistrado de analisar livremente as provas produzidas e coligidas aos autos e, de forma fundamentada, impor a sua decisão. Esse sistema não afastou, porém, o “dever de decidir segundo os ditames do bom senso, da lógica e da experiência” (MARQUES, 1997, p. 278).

Diferente não poderia ser o magistério de Tourinho Filho (2008), para quem o sistema da persuasão racional confere, aos juízes, o poder de valorar as provas em conformidade com sua ciência e consciência. Destarte, entendemos que não há nenhuma limitação à aceitação e utilização das provas mediúnica, porquanto o juiz, respeitando todas as regras de julgamento, valorará as provas produzidas e firmará o

²⁰ DESENCARNAÇÃO. In: Wikipédia: enciclopédia livre. 2019. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Desencarna%C3%A7%C3%A3o#:~:targetText=Desencarna%C3%A7%C3%A3o%20ou%20desencarne%20%C3%A9%20o,a%20morte%20do%20corpo%20material>. Acesso em: 01 out. 2019.

seu entendimento conforme a sua consciência. Dessa forma, o estado de inconsciência do médium, por ser uma possibilidade fática, não pode ser desprezada pelo magistrado, que deverá pautar-se na busca da verdade real.

No caso de fatos envolvendo agentes incorporados, ou melhor, em transe espiritual, a prova mediúnica poderá auxiliar o juiz no julgamento do caso concreto. Poder-se-á verificar, exemplificativamente, a caligrafia inserta nas cartas psicografadas, uma vez que, no caso de completa inconsciência do médium, a letra lançada no papel será idêntica à do espírito comunicante. Dessa forma, uma perícia grafotécnica poderá aferir a autenticidade dos documentos, constatando-se e comprovando-se duas informações: a veracidade das informações e o grau de inconsciência do médium.

A aceitação da prova mediúnica e a possibilidade de sua utilização no processo penal demonstra o respeito do Estado às crenças religiosas, representando a admissão pelo poder judiciário da possibilidade de inconsciência do médium durante o transe espiritual. O fato de aceitar esse meio de prova significa aceitar a possibilidade de ocorrência de fatos e eventos mediúnicos, envolvendo o mundo espiritual e o mundo terreno.

4.5 CASUÍSTICA JURISPRUDENCIAL

As provas mediúnicas já foram submetidas a diversos tribunais brasileiros. O objetivo desse meio probatório era comprovar fatos envolvendo relações entre os dois mundos – terrestre e espiritual –, ou revelar fatos ocorridos no mundo dos vivos atestados e explicados por um espírito. Essa análise é importante para o presente trabalho porquanto demonstrará a visão dos tribunais quanto a essa espécie de provas e, sobretudo, à sua compreensão quanto às questões espirituais, notadamente no que diz respeito ao estado do médium durante o transe espiritual.

A exemplo de vários casos submetidos ao Tribunal do Júri em que uma carta psicografada esclareceu as circunstâncias de um crime envolvendo pessoas, acredita-se que a prova mediúnica também poderá revelar as circunstâncias de um fato envolvendo uma pessoa sob o efeito de um espírito, notadamente se ela tinha a plena consciência de seus atos ou se estava completamente inconsciente. Havendo comprovação da remotíssima possibilidade de completa inconsciência, excluindo-se

os casos de *actio libera in casu*, não haverá ação humana capaz de sustentar uma responsabilidade penal.

Com objetivo de demonstrar e analisar como os juízes e Tribunais brasileiros vêm se manifestando em casos envolvendo o mundo espiritual, apresentaremos alguns julgados sobre os fatos em questão. Antes da análise de desses casos, é importante apresentar o perfil religioso da magistratura nacional, conforme censo promovido pela Associação dos Magistrado Brasileiros (AMB)²¹. A opção religiosa dos membros da magistratura poderá influenciar no princípio da livre convicção motivada.

TABELA 1 - JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU EM ATIVIDADES

JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU EM ATIVIDADES										
Opções	Ramos da Justiça								Total	
	Estadual		Federal		Trabalhista		Militar			
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Candomblé	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%
Católica Romana	1067	61,0%	68	49,6%	45	54,2%	7	58,3%	1187	59,9%
Espírita	251	14,4%	13	9,5%	10	12,0%	2	16,7%	276	13,9%
Evangélica de missão	99	5,7%	10	7,3%	4	4,8%	0	0,0%	113	5,7%
Evangélica Pentecostal	44	2,5%	0	0,0%	1	1,2%	0	0,0%	45	2,3%
Outras evangélicas	37	2,1%	4	2,9%	3	3,6%	1	8,3%	45	2,3%
Outras religiosidades	43	2,5%	4	2,9%	3	3,6%	1	8,3%	51	2,6%
Sem religião	198	11,3%	37	27,0%	17	20,5%	1	8,3%	253	12,8%
Umbanda	8	0,5%	1	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	9	0,5%
Total	1748	100,0%	137	100,0%	83	100,0%	12	100,0%	1980	100,0%

Fonte: AMB (2018).

TABELA 2 - JUÍZES DE SEGUNDO GRAU EM ATIVIDADE

JUÍZES DE SEGUNDO GRAU EM ATIVIDADE										
Opções	Ramos da Justiça								Total	
	Estadual		Federal		Trabalhista		Militar			
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Candomblé	0	0,0%	0	0,0%	1	3,4%	0	0,0%	1	0,4%
Católica Romana	142	70,0%	9	75,0%	17	58,6%	3	75,0%	171	69,0%
Espírita	27	13,3%	2	16,7%	1	3,4%	0	0,0%	30	12,1%
Evangélica de missão	9	4,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	9	3,6%
Evangélica Pentecostal	2	1,0%	0	0,0%	2	6,9%	1	25,0%	5	2,0%
Outras evangélicas	0	0,0%	0	0,0%	3	10,3%	0	0,0%	3	1,2%
Outras religiosidades	5	2,5%	0	0,0%	1	3,4%	0	0,0%	6	2,4%

²¹ AMB. Quem somos, a magistratura que queremos. Disponível em: https://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Pesquisa_completa.pdf. Acesso em: 1 out. 2019.

Sem religião	18	8,9%	1	8,3%	4	13,8%	0	0,0%	23	9,3%
Total	203	100,0%	12	100,0%	29	100,0%	4	100,0%	248	100,0%

Fonte: AMB (2018).

Analizando os dados acima, é possível dizer que o espiritismo é uma realidade e encontra importante representação em todas as camadas sociais. No Poder Judiciário, notadamente no primeiro grau da magistratura, as crenças ligadas à doutrina espírita e à existência do espírito já ocupam o segundo lugar no *ranking* das religiões. Temos, no total, mais de 14% de magistrados de primeiro grau que professam essas religiões, perdendo apenas para religião Católica Romana, que ocupa a primeira colocação.

No segundo grau da magistratura, o espiritismo também ocupa o segundo lugar no *ranking*, ficando atrás apenas da religião Católica. Esses números revelam a possibilidade de aceitação e compreensão dos fenômenos mediúnicos em julgamentos de casos concretos pelos juízes togados. Quanto aos juízes leigos, corpo de jurados do Tribunal do Júri, conforme visto em capítulos pretéritos, as religiões ligadas ao espiritismo também detêm importante representação no meio social.

Um caso retratado por Miguel Timponi, no livro *a Psicografia ante os Tribunais*, marcou a nossa jurisprudência, em que pese não ser ligado à área penal, refere-se à ação declaratória proposta pela esposa e filhos do escritor Humberto de Campos, que, após a sua morte, através da psicografia intermediada pelo médium Francisco Cândido Xavier, escreveu diversos livros. Os familiares do escritor falecido cobravam judicialmente uma declaração do Estado quanto a autenticidade dos livros e da psicografia e, caso negativo, ou seja, não sendo de autoria do espírito do escritor, postulavam a instauração de processo criminal, a cessação do uso do nome de Humberto Campos e o pagamento de perdas e danos em conformidade com a Lei Civil.

Caso fosse reconhecido que o autor da obra era o espírito do parente falecido, postulavam a declaração de tais fatos e que, se firmasse quem seriam os titulares dos direitos autorais, ou seja, se pertenceriam exclusivamente à família do escritor falecido, ou ao mundo espírita. Em despacho saneador, o magistrado indeferiu a petição inicial por carência de ação.²² A parte sucumbente agravou e o Tribunal

²² [...] Do exposto se conclui que, no caso, vertente, não há nenhum interesse legítimo que dê lugar à ação proposta. Além disso, a ora intentada (ação declaratória) não tem por fim a simples declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica, nos termos do § único do artigo 2º do Código

conheceu o recurso, mas negou provimento pelos mesmos fundamentos esposados na sentença *a quo*.

Asseverou, o relator, que a ação declaratória não se presta a declarar a existência ou inexistência de um fato que, no caso, seria declarar se as publicações eram ou não do espírito de Humberto Campos. Esclareceu, ainda, que a inicial visava “o debate na tela do Poder Judiciário de questão cuja transcendência científica permanece envolta nas sombras de dúvidas até aqui intransponíveis ao conhecimento humano” (TIMPONI, 2015). O caso foi encerrado sob o fundamento de que não cabe ao poder judiciário a declaração da ocorrência de fatos e sim a existência ou inexistência de determinada relação jurídica decorrentes de fatos provados pelas partes. Verifica-se que o poder judiciário, respeitando a laicidade do Estado, tratou o tema com muita naturalidade e sem nenhum preconceito quanto aos fatos ligados ao espiritismo.

Na esfera penal, o autor Ismar Estulano Garcia, em seu livro *Psicografia como prova jurídica* apresenta a análise de diversos casos em que a carta psicografada foi submetida ao Tribunal do Júri, gerando importante influência no julgamento do caso e muita repercussão no mundo jurídico e na sociedade, conforme veremos nos parágrafos que seguem.

O “caso de Goiânia”, como ficou conhecido na literatura espírita, ocorrido em 8 de maio de 1976, envolvendo a vítima Maurício Garcês Henrique e o acusado José Divino Nunes, que brincavam com um revolver aparentemente desmuniado, de propriedade do pai da vítima, quando acidentalmente disparou por ação de José Divino atingindo o amigo. O autor do disparo foi investigado, denunciado e processado por homicídio doloso (GARCIA, 2010).

de Processo, e sim a declaração de existência ou não de um fato (se são ou não do ‘espírito’ de Humberto de Campos as obras referidas na inicial), do qual hipoteticamente, caso ocorra ou não, possam resultar relações jurídicas que a suplicante enuncia de modo alternativo. Assim formulada, a inicial constitui mera consulta; não contém nenhum pedido positivo, certo e determinado, sobre o qual a Justiça se deva manifestar. O Poder Judiciário não é órgão de consulta. Para que se provoque a sua jurisdição, o litigante, mesmo na ação declaratória, há de afirmar um fato que se propõe a provar e pedir que o Juiz declare a relação jurídica que desse fato se origina. A não ser que se peça a declaração de autenticidade ou falsidade de algum documento (caso em que o autor deve afirmar inicialmente, para provar, depois, se é falso ou verdadeiro o documento), o objetivo da ação declaratória há de ser necessariamente a existência ou inexistência de uma certa relação jurídica e não do fato de que ela possa ou não se originar. Só afirmando um fato e a relação jurídica que dele deriva, poderá o autor vencer a ação ou dela decair.

Como observa, com razão, a contestação, a presente ação declaratória, tal como está formulada a conclusão inicial, jamais poderia ser julgada improcedente, se fosse admissível.

Isto posto, julgo a suplicante carecedora da ação proposta e a condeno nas custas P.R.

De acordo com o autor, a vítima psicografou, por intermédio do médium Chico Xavier, dizendo que tudo não passou de um acidente, sem qualquer culpa do acusado. As assinaturas foram analisadas pelos familiares, que atestaram a semelhança. Além disso, outros detalhes apresentados na carta conquistaram a credibilidade e confiança dos parentes da vítima (GARCIA, 2010).

Ao final da instrução, ainda na primeira fase do Tribunal do Júri, o réu foi absolvido pelo juiz togado. O autor transcreveu a sentença absolutória e o trecho que analisa os fatos mediúnicos foram reproduzidos da seguinte forma (GOIÁS, 1979, *apud*, GARCIA, 2010, p. 107):

[...] Pelos autos pudemos observar que existiu, inicialmente, a brincadeira da vítima com o acusado, quando este retirou da pasta do pai de José Divino, o revólver, retirou as balas e acionou o gatilho por duas vezes em direção ao denunciado. Depois retirou-se do local, fiando o acusado sozinho, quando, diante do espelho de seu quarto, experimentou a arma e esta, ao ser detonada, feriu mortalmente Maurício. Só por esta análise e observação dos autos, pode verificar que o acusado não teve a intenção e nem a consciência de querer o ilícito. Quem pegou o revólver da pasta? Foi a vítima. Quem retirou as balas do tambor da arma? A vítima. Quem acionou primeiramente o gatilho? A vítima. Temos que dar credibilidade à mensagem de fls. 170, embora na esfera jurídica ainda não mereceu nada igual, em que a própria vítima, após a morte, vem relatar e fornecer dados ao julgador para sentenciar. Na mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, a vítima relata o fato e isenta de culpa o acusado. Fala da brincadeira com o revólver e o disparo da arma. Coaduna este relato com as declarações prestadas pelo acusado, quando do seu interrogatório, às fls. 100/vs.[...]

Verifica-se que a prova mediúnica – carta psicografada – foi analisada em consonância com as demais provas que, em conjunto, foram capazes de interferir na convicção do magistrado, que fez uma análise de todo contexto probatório. Entretanto, a sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que pronunciou o réu, submetendo-o ao Tribunal do Júri.

Após esse fato, a vítima enviou outras mensagens psicografadas pelo mesmo médium e, antes do julgamento do caso pelo Tribunal do Júri, o pai da vítima redigiu uma carta, juntando aos autos, pedindo o reconhecimento da inocência do réu pelo conselho de sentença. Ao final, o réu foi absolvido por 6 (seis) votos a 1 (um) e o recurso interposto pelo Ministério Público foi conhecido e improvido pelo Tribunal (GOIÁS, 1979 *apud* GARCIA, 2010, p. 113-114).²³

²³ O autor cita como referência os autos do processo nº 1.486, 2ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia/GO.

O autor relata outro caso, ocorrido em 28 de outubro em campos do Jordão/SP, em que Gilberto Cuencas Dias, em uma briga, foi esfaqueado por Benedito Martiniano França, resultando no óbito da vítima. Várias cartas foram psicografadas e o advogado de defesa, perante o Tribunal do Júri, explorou os pedidos de perdão do espírito mensageiro. Os jurados, por unanimidade, absolveram o acusado, não havendo recurso e transitando em julgado (GARCIA, 2010).²⁴

O autor relata também o caso de Campo Grande/MS, ocorrido em 1º de março de 1980, em que Gleide Maria Dutra Marcondes de Deus foi atingida por um disparo de arma de fogo efetuado por seu marido, João Francisco Marcondes de Deus, e faleceu após um período de internação hospitalar. O contexto indicava um crime passional, porquanto ele era extremamente ciumento e andava armado.

O fato ocorreu após uma discussão do casal. Em depoimento, após a morte da vítima, ele alegou disparo acidental, versão frágil, não obstante a vítima, antes do falecimento, tivesse confirmado à terceiros a mesma história durante o período de internação hospitalar. O réu procurou apoio espiritual e recebeu várias mensagens psicografadas por Chico Xavier. Nas cartas em questão, a vítima inocentava o marido.

No entanto, ele foi pronunciado e submetido à júri popular, sendo absolvido por unanimidade pelo conselho de sentença. O assistente do Ministério Público recorreu e o julgamento foi anulado, sendo o apelante submetido a novo julgamento. Nesse novo episódio, por 6x1 votos, o crime foi desclassificado para homicídio culposos que, ao final, resultou prescrito, com o advento do trânsito em julgado.²⁵

Temos, na literatura espírita e jurisprudência pátria, vários casos envolvendo a utilização da prova mediúnica. Apesar de boa parte ter sido objeto de julgamento pelo Tribunal do Júri, o entendimento desse órgão constitucional, responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida, foi de aceitar e sopesar as informações apresentadas pelo espírito da vítima através do fenômeno da psicografia.

Garcia (2010) relata o caso de Gurupi, em que o médium foi ouvido como testemunha. Nesse caso, após uma brincadeira de mal gosto que evoluiu para agressões recíprocas, Nilo Roland feriu seu irmão, Nioi Ney, com uma faca de cozinha

²⁴ O autor cita como referência os autos do processo nº. 64.142.3/7, Cartório do Crime, Comarca de Campos do Jordão/São Paulo, 5 volumes.

²⁵ O autor cita como referência os autos do processo nº 1321, cartório do crime, comarca de Campo Grande/MS.

que estava sobre a mesa. O réu foi denunciado e a defesa, na defesa prévia, juntou a carta psicografada por Chico Xavier.

O autor cita trecho do depoimento do médium nos seguintes termos (GOIÁS, 1990 *apud* GARCIA, 2010, p. 145):

[...] que não conhece nenhum familiar da vítima, bem como a cidade goiana de Gurupi, onde se deram os fatos; [...] que recebe referidas Mensagens Espíritas desde 1927; que estas mensagens que vêm ao conhecimento do depoente, todas elas chegam naturalmente [...],

O réu foi pronunciado por homicídio doloso, a defesa recorreu pela desclassificação para homicídio culposo, sendo o recurso improvido e o réu levado ao Tribunal do Júri. Após os debates, por maioria de votos, os jurados acataram a tese defensiva, desclassificando o crime. Transferida a competência para o juízo singular, o réu foi condenado a pena de 1 ano e 5 meses, restando prescrito com o advento do trânsito em julgado.²⁶

No caso acima, o médium foi ouvido na condição de testemunha. Esse fato processual demonstra a possibilidade de exercício do contraditório pela parte interessada, quanto aos fatos insertos na carta psicografada e, inclusive, sobre a idoneidade desse meio de prova. Verifica-se que os jurados apreciaram as informações prestadas e eliminaram a ocorrência de dolo. Para o presente trabalho, corrobora-se a possibilidade de se utilizar esse meio de prova para demonstrar a existência ou inexistência da consciência do médium durante o período de incorporação espiritual ou outros fenômenos espíritas.

Outro importante caso relatado por Garcia (2010) ocorreu em 1º de julho de 2003, no município de Viamão/RS.²⁷ Nesse, é possível verificar o entendimento do conselho de sentença e dos juízes togados (desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) acerca da aceitação da prova mediúnica. No caso em questão, o tabelião Ercy da Silva Cardoso foi encontrado morto em sua residência com dois projéteis de arma de fogo em sua cabeça. O caseiro da vítima, Leandro da Rocha Almeida, logo foi apontado como suspeito de ter praticado o crime, tendo a sua prisão preventiva decretada.

²⁶ O autor cita como referência os autos do processo nº 357/90, cartório do crime de Gurupi/TO.

²⁷ O autor cita como referência os autos do processo nº 039/2.03.0000063-4, 1ª Vara Criminal da comarca de Viamão/RS.

Com o advento da prisão, ele confessou que o crime havia sido executado por “Pitoco”, a mando de Lara, amante da vítima, que também teve a prisão decretada. Em juízo, Leandro manteve a mesma versão, Pitoco não foi identificando e Lara negou qualquer participação no crime. Ambos os acusados identificados foram pronunciados e submetidos ao Tribunal do Júri. Inicialmente, Leandro foi condenado a 15 anos e 6 meses, apesar de ter voltado atrás em seu depoimento alegando que nem ele nem a corré tinham participado do crime e que havia sido torturado pela polícia para confessar o delito.

Antes do julgamento de Lara perante o conselho de sentença, o defensor requereu a juntada de vários documentos, incluindo duas cartas enviadas pelo espírito de Ercy e psicografadas pelo médium Jorge Santa Maria. A defesa explorou bastante as informações insertas nas cartas e o resultado foi que a ré foi absolvida por 5x2. Em decorrência, o Ministério Público recorreu postulando a nulidade sob o argumento de que um dos jurados já havia sido defendido, em outro processo, pelo mesmo advogado dos autos. O assistente de acusação também recorreu alegando que a decisão foi contrária às provas dos autos.

Ambos os recursos foram ao final julgados improcedentes. Chama atenção para o presente trabalho o posicionamento do TJRS, que deliberou que a carta psicografada é legal e legítima, respaldando a absolvição da ré pelo conselho de sentença, conforme acórdão a seguir ementado, cuja transcrição se faz necessária para demonstrar o posicionamento de um importante Tribunal de Justiça acerca desse meio de prova.

JÚRI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. CARTA PSICOGRAFADA NÃO CONSTITUI MEIO ILÍCITO DE PROVA. DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Carta psicografada não constitui meio ilícito de prova, podendo, portanto, ser utilizada perante o Tribunal do Júri, cujos julgamentos são proferidos por íntima convicção.

Havendo apenas frágeis elementos de prova que imputam à pessoa da ré a autoria do homicídio, consistentes sobretudo em declarações policiais do có-réu, que depois delas se retratou, a decisão absolutória não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos e, por isso, deve ser mantida, até em respeito ao preceito constitucional que consagra a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Apelo improvido. (RIO GRANDE DO SUL, 2011).²⁸

Verifica-se, no acórdão acima, o atualizadíssimo posicionamento do órgão colegiado do TJRS, que admitiu a legitimidade e legalidade da carta psicografada

²⁸ RIO GRANDE DO SUL. REsp nº 1358601 / RS (2011/0037429-0) autuado em 29/03/2011.

como meio de prova, respeitando a laicidade do Estado e demais princípios e garantias constitucionais. Isso não significa que se trata de prova cabal e inconteste, mas que poderá ser utilizado no livre convencimento do magistrado ou na íntima convicção dos jurados do conselho de sentença.

Do acórdão acima, o Ministério Público recorreu, sendo inadmitido o seu recurso. Ele, então, agravou, obtendo a conversão desse recurso em recurso especial, o que nos levaria a conquistar um pronunciamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, infelizmente, o mérito não foi julgado em razão do reconhecimento, *ex officio*, da prescrição do crime.²⁹

Todos os casos sintetizados acima ocorreram no seio social e exigiram uma resposta do poder judiciário. São fatos envolvendo o mundo espiritual e é importante não olvidar que o Estado pode ser laico, mas as pessoas não o são. Segundo Polízio (2009), a nossa constituição admite a espiritualidade em seu preâmbulo e, por consequência, as cartas psicografadas não ofendem a constituição, uma vez que admitem o contraditório, através de exames grafotécnicos e confrontação com as demais provas do processo. Ademais, potencializam os princípios da ampla e da plenitude de defesa em busca da utópica verdade real.

Diferente não poderia ser o entendimento de Silva (2017, p. 284):

A prova psicográfica, então, pode ser conceituada como o meio atípico de prova porque um espírito vale-se de um médium para enviar uma mensagem, comunicação, relato ou notícia de fato acontecido no passado e que, conjugada com outras, pode influenciar na formação do fundamentado convencimento judicial.

O autor defende que a psicografia é um meio de prova atípico que, em conjunto com as demais provas do processo, poderá auxiliar no livre convencimento judicial. Verifica-se, portanto, a inexistência de qualquer incompatibilidade da prova mediúnica, que poderá ser validada com as demais provas, sendo que entre elas inexistem qualquer hierarquia.

Todos os casos acima se referem a fatos ocorridos no mundo terreno, que depois foram relatados através de psicografia por um ser espiritual que participou dos eventos. Ou seja, a prova servirá para comprovar um acontecimento do nosso mundo pelo mundo espiritual. No caso do presente trabalho, é razoável também utilizar o mesmo meio de prova, considerando a sua aceitação, para comprovar um fato

²⁹ RIO GRANDE DO SUL. REsp nº 1358601 / RS (2011/0037429-0) autuado em 29/03/2011.

envolvendo um agente incorporado, sob a influência de um espírito, notadamente se estava consciente e se tinha a vontade de praticar o fato a ser julgado. Os julgados acima também refletem o entendimento e aceitação dos jurados e de alguns tribunais acerca dos fatos mediúnicos, incluindo a comunicação com o mundo espiritual através da incorporação, psicografia, psicofonia e outros.

5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise da responsabilidade penal dos médiuns e espíritas por atos praticados durante os períodos de possível transe espiritual admitido por determinadas religiões ligadas ao espiritismo, em caso de transgressão à norma. Verificou-se a possibilidade, bastante rara, de completa inconsciência do agente durante os rituais e fenômenos religiosos.

De acordo com as doutrinas espíritas, existem as possibilidades de que, durante o período de transe, os médiuns e espíritas em geral estejam completamente inconscientes, semiconscientes ou em plena consciência. Analisando essas alternativas, à luz da teoria do crime, notadamente da teoria finalista da ação, é possível concluir que a falta de consciência, em tese, afasta o dolo e a culpa e, conseqüentemente, torna as condutas praticadas durante o período de transe espiritual atípicas, excetuando-se os casos de inconsciência preordenada, conforme a teoria da *actio libera in causa*.

A responsabilidade penal, nesses casos, dependerá da demonstração e comprovação do grau de consciência dos médiuns e espíritas durante o transe espiritual ou fenômeno mediúnico. Para o direito penal, a busca da verdade real, aliada aos princípios da ampla e plenitude de defesa possibilita, no interesse do acusado, a produção de todos os meios de provas, mesmo que transcenda à licitude e à legitimidade.

No direito penal, a comprovação da responsabilidade penal caberá exclusivamente à acusação. Dessa forma, o Estado - nos crimes de ação penal pública -, e o querelante - nos casos de ação penal privada - deverão demonstrar e apresentar todas as provas aptas à configuração do crime e seus elementos, incluindo-se a conduta volitiva e consciente praticada pelo réu.

A defesa, por seu turno, poderá refutar a acusação apresentando provas de sua inocência, a fim de convencer os juízes ou conselho de sentença que a sua absolvição é necessária. A defesa poderá utilizar, inicialmente, todas as provas admitidas em direito. E, ainda: para afastar uma condenação injusta, poderá se utilizar de provas não tradicionais e não previstas em lei.

Com o presente trabalho, verificou-se a responsabilidade de uma pessoa durante o período de transe espiritual, assim como a possível utilização da prova mediúnica, como a carta psicografada, por exemplo, para atestar e comprovar o

estado de consciência do médium ou do espírito no momento em que ocorreu o fato, em caso de transgressão à norma penal.

Ficou evidentemente demonstrado, no presente trabalho, a possibilidade de utilização da carta psicografada perante o Tribunal do Júri. Em alguns casos, a utilização desse meio de prova não foi inadmitida pelo Tribunal de Justiça de alguns Estados, que é formado por julgadores togados e experientes.

Dada a importância do tema, torna-se necessário o desenvolvimento de projetos de pesquisa e entrevistas com médiuns a fim de verificar, objetivamente, qual o seu nível e grau de consciência durante dos fenômenos religiosos. Caberá também uma pesquisa junto às entidades ligadas às religiões espíritas sobre a possibilidade de aferir o potencial mediúnico dos médiuns e a possibilidade de uma perícia a esse respeito. Inexistindo essa possibilidade, é possível aferir esses fatos através de outras provas.

Nesse sentido, comprovando que o médium se encontra completamente inconsciente durante o transe espiritual e não se tratando de condição preordenada, conclui-se que - a exemplo do caso fortuito e força maior, dos atos ou movimentos reflexos, da coação física irresistível, da hipnose e do sonambulismo - não haverá conduta penalmente relevante.

REFERÊNCIAS

AMB. **Quem Somos**: A magistratura que queremos. Rio de Janeiro: AMB, 2018.

A MENTE É MARAVILHOSA. **A incrível história do cérebro de Albert Einstein**. Disponível em: <https://amenteemaravilhosa.com.br/historia-cerebro-de-albert-einstein/>. Acesso em: 21 fev. 2019.

BARBOSA JR, Ademir. **O livro Essencial de Umbanda**. São Paulo: Universo dos Livros, 2014.

BASTOS, Celso Ribeiro. **Curso de Direito Constitucional**. 20. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1999.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de Direito Constitucional**. 30. ed. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2015.

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de direito penal**: parte geral. 19. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Legislação Informatizada. **Constituição de 1891**. Publicação Original. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html>. Acesso em: 23 fev. 2019.

BRASIL. Constituição (1824). **Constituição política do Império do Brasil (de 25 de março de 1824)**. Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em 25.03.1824. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em: 22 fev. 2019.

BRASIL. **Decreto n. 119-a**, de 7 de janeiro de 1890. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D119-A.htm. Acesso em: 23 fev. 2019.

BRASIL. **Projeto de Lei n. 1705/07**, de 07 de agosto de 2007. Altera o caput do art. 232 do Decreto-Lei n. 3689, de 2 de outubro de 1941. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=361526>. Acesso em: 23 fev. 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 979742. Relator: Min. Roberto Barbosa. **Pesquisa de Jurisprudência**. Acórdãos, 29 junho 2017.

Disponível em:

<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000000662&base=baseRepercussao>. Acesso em: 07 fev. 2019.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Recurso Extraordinário 494601/Rs – Rio Grande do Sul. Relator: Min. Marco Aurélio.

Pesquisa de Jurisprudência. Acórdãos, 28 março 2019. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2419108>. Acesso em: 18 fev. 2019.

BRUNO, Aníbal. **Direito Penal: Parte Geral: fato punível.** 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967.

BRUNO, Aníbal. **Direito Penal: Parte Geral: introdução.** 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

BULOS, Uadi Lammêngo. **Curso de Direito Constitucional.** 11. ed. São Paulo: Saraiva educação, 2018.

CALLEGARI, Jeanni. **Melatonina:** tudo sobre o hormônio do sono. 14 mar. 2019. Disponível em: <https://saude.abril.com.br/bem-estar/melatonina-tudo-sobre-o-hormonio-do-sono/>. Acesso em: 20 jul. 2019.

CARARO, Aryana. **Médiuns:** Eles falam com espíritos, prevêm o futuro, resolvem mistérios e curam doenças. Ou pelo menos acreditam fazer tudo isso. 31 out. 2016. Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/mediuns/>. Acesso em: 20 fev. 2019.

CARVALHO, Kildare Gonçalves. **Direito Constitucional.** 19. ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2012.

CÉREBRO de Albert Einstein. **Wikipédia:** a enciclopédia livre. 2019. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro_de_Albert_Einstein. Acesso em: 21 fev. 2019.

CIENTISTAS mapeiam a atividade cerebral de médiuns. **Veja**, São Paulo, 6 de maio de 2016. Disponível em: <https://tecnoblog.net/247956/referencia-site-abnt-artigos/>. Acesso em: 20 fev. 2019.

CORDEIRO, Nefi. **Colaboração Premiada.** Rio de Janeiro: Forense, 2020.

COSTA JR., Paulo José da. **Curso de direito penal**. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011.

DEXTRO, Rafael Barty. **Ritmos circadianos**. [s.d.] Disponível em: <https://www.infoescola.com/fisiologia/ritmos-circadianos/>. Acesso em: 20 fev. 2019.

DIDIER JR, Fredier; BRAGA, Paula Sarno. Carta psicografada como fonte de prova no Processo Civil. **Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia**. Bahia, n. 25, 2013. Disponível em: <https://www.google.com/search?q=prova+mediunica+fredie+didier&oq=prova+mediunica+fredie+didier&aqs=chrome..69i57j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Acesso em: 01 out. 2019.

DOTTI, René Ariel. **Curso de Direito Penal**. Parte Geral. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. **Curso de Direito Constitucional**. 4. ed. rev., ampl., atual. Salvador: Editora Jus Podivm, 2012.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. **Curso de direito constitucional**. 37. ed. rev., e atual. São Paulo: Saraiva, 2011.

FONSECA E SILVA, Augusto Vinícius. **A prova psicográfica no Direito Processual Brasileiro**. 2. ed. rev. amp. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

FRANCESONE, Clóvis. **Porque as pessoas que tiveram um membro amputado continua a senti-lo**. 2011. Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-as-pessoas-que-tiveram-um-membro-amputado-continuam-a-senti-lo/>. Acesso em: 15 fev. 2019.

GARCIA, Ismar Estulano. **Psicografia como Prova jurídica**. 10 ed. Goiânia: AB, 2010.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. Rio de Janeiro: Atlas 2017.

GLÂNDULA. In: WIKIPÉDIA: enciclopédia livre. 2019. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndula_pineal. Acesso em: 11 fev. 2019.

HORTA, Raul Machado. **Direito Constitucional**. 5. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

HUNGRIA, Nelson; DOTTI, René Ariel. **Comentário ao Código Penal**. 7. ed. Rio de Janeiro: LMj Mundo Jurídico, 2016.

JESUS, Damásio de. **Direito Penal** parte geral. 33. ed. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2012.

LIMA, Renato Brasileiro de. **Manual de Processo Penal**. 7. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2019.

KARDEC, Allan. **O livro dos médiuns**. Tradução de Evandro Noleto Bezerra a partir da 2ª edição francesa de 1861. 2. ed. Brasília: FEB, 2018.

KREBS, Pedro. **Teoria Jurídica do delito**: noções introdutórias: tipicidade objetiva e subjetiva. Barueri: Manole, 2004.

MAGGIO, Vicente de Paula. **Direito Penal**: parte geral. 4. ed. Campinas: Millennium, 2003.

MANEBHURRUN, Nitish. **Manual de Metodologia jurídica**: técnicas para argumento em textos jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2015.

MARQUES, Frederico. **Elementos de Direito Processual Penal**. v. 2. São Paulo: Bookseller, 1997.

MASSON, Cleber. **Direito penal**: parte geral. 12. ed. rev. atual. e ampl. v. 1. Rio de Janeiro: Forense São Paulo: Método, 2018.

MELLO FILHO, José Celso. **Constituição Federal anotada**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986.

MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de Direito Constitucional**. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012.

MESSIAS, Irajá Pereira. **Da Prova Penal**. 2. ed. Campinas/SP: Bookseller, 2001.

MIRABETE, Julio Fabbrini. **Manual de direito penal**. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MIRANDA, Pontes de. **Comentários à Constituição de 1967**. Tomo V. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968.

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

MORAES, Guilherme Peña de. **Curso de Direito Constitucional**. 10. ed. rev., atual., e ampl. São Paulo: Atlas, 2018.

NASCIMENTO, Francisco Paulo do. **Metodologia de Pesquisa Científica: teoria e prática – como elaborar TCC**. Brasília: Thesaurus, 2016.

NORONHA, E. Magalhães. **Direito Penal**. Introdução e parte geral. 38. ed. rev. e atual. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2004.

NOVELINO, Marcelo. **Manual de direito constitucional**. 9. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014.

NUNES, Rizato. **Manual de monografia jurídica: como se faz uma monografia, uma dissertação, uma tese**. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009.

PERES, J. F. et al. Neuroimaging during Trance State: A contribution to the study of dissociation. **Plos One**, San Francisco, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0049360>. Acesso em: 15 fev. 2019.

PORTEIRO, Manuel S. **Espiritismo Dialético**. 2. ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial Victor Hugo, 1960.

PRADO, Luiz Regis. **Curso de Direito Penal Brasileiro**. 4. ed. rev. atual. e ampl. v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

SCALQUETTE, Rodrigo Arnoni. **História do direito: perspectivas histórico-constitucionais**. São Paulo: Atlas, 2013.

RITMO circadiano. In: WIKIPÉDIA: enciclopédia livre. 2019. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ritmo_circadiano. Acesso em: 20 jul. 2019.

RIO GRANDE DO SUL. **Lei n. 11915, de 21 de maio de 2003**. Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/seda/default.php?reg=8&p_secao=30. Acesso em: 10 mar. 2019.

RIO GRANDE DO SUL. **Lei n. 12121, de 12 de julho de 2004**. Acrescenta Parágrafo único ao artigo 2º da Lei n. 11915, de 21 de maio de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://leisestaduais.com.br/rs/lei-ordinaria-n-12131-2004-rio-grande-do-sul->. Acesso em: 10 mar. 2019.

RIVAS NETO, F. **Umbanda a proto-síntese cósmica**. rev. e atual. São Paulo: Pensamentos, 2002.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional positivo**. 37. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.

STOODI. **Glândula Pineal**: o que é, função e como ativar. 2019. Disponível em: <https://www.stoodi.com.br/blog/2019/01/31/glandula-pineal-o-que-e/>. Acesso em: 21 fev. 2019.

TELES, Ney Moura. **Direito Penal**. Parte Geral I. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A, 1998.

TAVARES, André Ramos. **Curso de direito constitucional**. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007.

TIMPONI, Miguel. **A psicografia ante os tribunais: o caso de Humberto Campos**. 7. ed. Brasília: FEB, 2015.

TOLEDO, Francisco de Assis. **Princípios Básicos de Direito Penal**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994.

TROVÃO, Jacobson Sant'Ana. **Psicofonia na obra de André Luiz**. Brasília: FEB, 2017.

PALESTRA com Dr. Sérgio Felipe de Oliveira "Glândula Pineal" Póvoa de Varzim. 9 jul. 2015. 1 vídeo. (1:32:13 seg.). Publicado pelo Canal TV-ESPIRITA ASCEV. 13

jun. 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GLCbKaKDNoA>. Acesso em: 10 fev. 2019.

ENTREVISTA com Dr. Décio Landoni Jr. e Giovana Campos. Ciência e Espiritualidade. Glândula Pineal. Publicado pelo Canal TV MUNDO MAIOR. Bloco A. 31 mar. 2013. (5:18 seg.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IDLPKz2N-fw>. Acesso em: 10 fev. 2019.

UNIESPÍRITO. **Espiritualidade, promoção de saúde, medicina e práticas integrativas e capacitação cidadã!** [s.d.]. Disponível em: <<http://www.uniespirito.com.br/>>. Acesso em: 20 fev. 2019.

VIEIRA, Sonia. **Como elaborar questionários**. São Paulo: Atlas, 2009.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. **Manual de Direito Penal Brasileiro**. 9. ed. rev. e atual. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

_____. **Manual de direito penal brasileiro, parte geral**. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Rt – Revista dos Tribunais, 2018.